

장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 시행규칙

<목 차>

1. 장애인화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 및 변경 등
2. 장애인 건강검진기관 지정기준 정비

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	보건복지부	작 성 자	이름	오성남
	담당부서 (과)	장애인건강과		직급	행정사무관
	국장	송준헌		연락처	044-202-3194
	과장	김정연		이메일	osmprince@mail .go.kr

2023. 06. 01. 작성

정 책 책 임 자 직 위

송 준 헌 (서 명)

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 및 변경 등		
	2.규제조문	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 시행규칙 제13조의 5, 별표 2의6		
	3.위임법령	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 제18조의3		
	4.유형	신설	5.입법예고	~
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ (개요) 여성장애인이 안전하게 임신·출산·여성질환 진료와 건강관리 및 상담서비스를 받을 수 있도록 장애친화 산부인과 운영 의료기관의 시설·인력·장비 등 지정기준과 지정 절차, 지정 취소 등 사업 운영에 필요한 사항 규정 ○ (추진배경) 「장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률」에 장애친화 운영 의료기관 지정 사업의 근거가 마련됨에 따라 법에서 위임한 사항(지정기준, 지정절차, 지정취소에 관한 사항)을 규정 ○ (정부개입 필요성) - 여성장애인은 비장애인에 비해 유사산율이 10%이상 높고 (2022년 기준 중증장애인 39.2%, 경증장애인 35.1%, 비장애인 26.7%) 진료비도 10만 원 이상 추가 부담(2022년 기준 중증장애인 1인당 576만 원, 경증장애인 631만 원, 비장애인 532만 원)하고 있으며, 부인과 질환 진료비는 그 격차가 더 벌어지고 있음 (2022년 양성신생물 진료비 장애인 668만 원, 비장애인 497만 원, 미상신생물 진료비 장애인 1,783만 원, 비장애인 900만 원) - 여성장애인이 안전하게 산부인과 진료를 받을 수 있도록 장애친화 산부인과 지정기준을 제시하고 해당 기준을 충족하는 의료기관을 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정, 지원함으로써 여성장애인의 건강 증진 및 경제적 부담을 경감시킬 필요가 있음		
	7.규제내용	○ 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 신설 - 시설(22개 부문, 140개 기준), 장비(9종), 인력(전문의, 간호사, 수어통역사 등), 운영에 필요한 사항 규정 ○ 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정절차 신설 - 지정신청서 등을 첨부하여 복지부장관 또는 지자체장에게 신청하고 지정기준 충족 여부에 대한 전문기관의 확인을 거친 후 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정받을 수 있음 ○ 장애친화 산부인과 운영 의료기관 변경 신고 및 변경 신청 절차 규정 - 명칭, 소재지, 개설자 변경 시 신고하여야 하며, 지정기준과 관		

		련된 시설, 장비, 인력이 변경되는 경우 변경 신청을 통해 지정기준 충족 여부에 대한 확인을 받아야 함 ○ 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 충족여부 확인 절차 마련 - 장애인복지법에 따른 한국장애인개발원 등 전문기관은 복지부장관 또는 지자체장의 요청이 있는 경우 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정신청 기관 또는 변경신청 기관이 지정기준을 충족하는지 여부를 확인하고 그 결과를 요청기관에 제출하여야 함															
	8.피규제집단 및 이해관계자	산부인과를 개설하여 분만실은 운영중인 의료기관(2022년 말 기준 474개소) 장애인복지법에 따른 등록된 장애인(2022년 말 기준 265만 명) 중 여성 장애인(111만 명) 장애인복지법에 따른 한국장애인개발원, 장애인등편의법에 따른 편의시설 적합성 확인 대행기관, 모자보건법에 따른 중앙모자의료센터 <table><tr><th colspan="2">유 형</th><th>인원수 또는 규모</th></tr><tr><td>피규제자</td><td>산부인과를 개설하고 분만실을 운영하는 의료기관</td><td>474개소</td></tr><tr><td>이해관계자</td><td>장애인복지법에 따라 등록된 장애인 중 여성장애인</td><td>111만 명</td></tr><tr><td>관련기관</td><td>장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 적합성 확인기관</td><td>3개소</td></tr></table>				유 형		인원수 또는 규모	피규제자	산부인과를 개설하고 분만실을 운영하는 의료기관	474개소	이해관계자	장애인복지법에 따라 등록된 장애인 중 여성장애인	111만 명	관련기관	장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 적합성 확인기관	3개소
유 형		인원수 또는 규모															
피규제자	산부인과를 개설하고 분만실을 운영하는 의료기관	474개소															
이해관계자	장애인복지법에 따라 등록된 장애인 중 여성장애인	111만 명															
관련기관	장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 적합성 확인기관	3개소															
	9.도입목표 및 기대효과	여성 장애인이 안전하게 산부인과 진료 및 상담서비스를 받을 수 있는 여건 조성을 통해 비장애인과의 건강 격차를 줄이고 건강증진을 제고할 수 있을 것으로 기대하며, 통일된 지정기준을 제시함으로써 지방자치단체가 개별적 기준으로 장애친화 산부인과를 운영함에 따른 지역별 서비스 편차 발생 등의 부작용을 해소 가능															
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용												
		피규제자															
		피규제자 이외															
		정성분석															
		주요내용															
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가													
	해당없음	해당없음	해당없음														
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류														

		일몰설정에외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당	
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명 · 안전과 직접 관련된 규제	미해당	
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당	
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	미해당	
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제	미해당	
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제	미해당	
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제	미해당	
		일몰설정여부		일몰조문	연장여부
		미설정			
		일몰유형		일몰설정기간	일몰주기
	13.우선허용 · 사후 규제 적용여부	해당없음			
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
		미적용	0	0	0
	15.규제정비 계획	해당없음 해당없음			

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
<u><신 설></u>	제13조의5(장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정) ① 법 제18조의3제1항에 따른 장애친화 산부인과 운영 의료기관의 지정 기준은 별표 2의6과 같다. ② 법 제18조의3제1항에 따라 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정받으려는 의료기관은 별지 제6호의2서식의 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정신청서에 다음 각 호의 서류를 첨부하여 보건복지부장관등에게 제출해야 한다. 1. 별지 제6호의3서식의 인력·시설·장비 현황에 관한 서류 2. 장애친화 산부인과 운영 인력의 채용 관련 사실 증명 서류 3. 그 밖에 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정을 위해 보건복지부장관등이 필요하다고 인정하는 서류 ③ 보건복지부장관등은 제2항에 따라 신청한 의료기관이 별표 2의6의 지정기준에 적합한지를 확인하고 지정 여부를 결정하여 그 결과를 해당 의료기관 등 관련기관에게 통보해야 한다. ④ 보건복지부장관등은 제2항에 따

현 행	개 정 안
	라 신청한 의료기관이 별표 2의6의 지정 기준을 갖추지 못한 경우에는 1년 이내의 기간을 정하여 별표 2의6에 따른 지정기준을 갖추도록 할 수 있다. 다만, 지정기준을 갖추기 위한 시설공사 등에 상당한 기간이 소요되는 등 부득이한 사유가 있다고 인정되는 경우에는 1년 이내의 범위에서 그 기간을 연장할 수 있다. ⑤ 보건복지부장관등은 장애친화 산부인과 운영 의료기관을 결정한 경우에는 별지 제6호의4서식의 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정서를 해당 의료기관에 발급하여야 한다. ⑥ 제5항에 따라 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정서를 발급받은 의료기관은 명칭 또는 개설자(법인의 경우에는 대표자를 말한다), 소재지가 변경된 경우에는 그 날부터 15일 이내에 보건복지부장관등에게 신고하여야 한다. 이 경우 보건복지부장관등은 지정서를 재발급 하여야 한다. ⑦ 제5항에 따라 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정받은 의료기관은 다음 각 호의 어느 하나가

현 행	개 정 안
	<u>변경된 경우에는 그 날부터 15일 이내에 별지 제6호의5서식의 장애친화 산부인과 운영 의료기관 현황 등 변경신청서를 보건복지부장관등에게 제출하여야 한다.</u> <u>1. 장애친화 산부인과 운영 보조인력 현황</u> <u>2. 시설 또는 장비 현황</u> <u>⑧ 보건복지부장관등은 제7항에 따라 제출받은 장애친화 산부인과 운영 의료기관 현황 등 변경신청서의 내용을 확인한 후 그 결과를 신청인 및 관계기관에 통보하여야 한다. 이 경우 변경신청의 내용이 제1항에 따른 지정기준에 적합하지 않다고 확인된 경우에는 1년 이내의 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다.</u> <u>⑨ 보건복지부장관등은 제2항에 따른 지정 신청 또는 제7항에 따른 변경신청을 받으면 장애인개발원, 대행기관, 「모자보건법」 제10조의6에 따른 중앙모자의료센터(이하 “중앙모자의료센터”라 한다) 등 전문기관으로 하여금 별표 2의6에 따른 시설 기준 적합 여부의 확인을 요청할 수 있다.</u> <u>⑩ 보건복지부장관등으로부터 시설 기준 적합 여부의 확인을 요청받은</u>

현행	개정안																						
<신설>	전문기관은 해당 기관이 별표 2의6의 지정 기준에 따른 시설 기준에 적합한지를 확인하고, 별지 제6호의6서식의 장애친화 산부인과 운영 의료기관 시설 기준 적합성 확인서에 그 결과를 작성하여 확인을 요청 받은 날부터 30일 이내에 보건복지부장관등에게 제출하여야 한다.																						
	[별표 2의6] 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정 기준(제13조의6제1항 관련)																						
	1. 시설기준 가. 주요시설																						
	<table><tr><th>시설명</th><th>수량 (실)</th><th>세부기준</th></tr><tr><td>1)외래진료실</td><td>1</td><td>가) 전동휠체어로 이동 및 회전이 가능하도록 최소 1.4m×1.4m 공간을 확보하여야 한다. 나) 진찰대 양 옆으로 의료진과 환자가 접근할 수 있도록 진찰대와 가구를 배치하여야 한다. 다) 내부에 탈의가 가능한 별도 공간을 확보하고 시선 차단용 커튼 또는 파티션을 설치하거나 별도의 탈의실을 설치하여야 한다.(탈의 공간은 최소 1.8m×1.8m를 확보하되, 불가능한 경우 1.4m×1.4m 이상은 확보하여야 한다)</td></tr><tr><td>2)처치실 (내진실, 초음파실)</td><td>1</td><td>라) 환자 이동과 처치를 고려하여 외래 진료실과 처치실은 인접하여 배치하여야 한다. 마) 충분한 면적(필요장비 배치 및 휠체어 회전공간)이 확보된 경우에는 진료실과 처치실을 통합하여 운영할 수 있다.</td></tr><tr><td>3) 진통실</td><td>1</td><td rowspan="3">가) 침대와 분만대 양옆으로 의료진과 환자가 접근 가능하도록 장비와 가구를 배치하여야 한다. 나) 분만실은 수술실과 연계 체계를 구축하여야 한다.</td></tr><tr><td>4) 분만실</td><td>1</td></tr><tr><td>5) 회복실</td><td>1</td></tr><tr><td>6) 보호자 대기</td><td>1</td><td>-</td></tr><tr><td>7)</td><td>1</td><td>가) 모자 동실을 권장하되, 모자동실을 설</td></tr></table>	시설명	수량 (실)	세부기준	1)외래진료실	1	가) 전동휠체어로 이동 및 회전이 가능하도록 최소 1.4m×1.4m 공간을 확보하여야 한다. 나) 진찰대 양 옆으로 의료진과 환자가 접근할 수 있도록 진찰대와 가구를 배치하여야 한다. 다) 내부에 탈의가 가능한 별도 공간을 확보하고 시선 차단용 커튼 또는 파티션을 설치하거나 별도의 탈의실을 설치하여야 한다.(탈의 공간은 최소 1.8m×1.8m를 확보하되, 불가능한 경우 1.4m×1.4m 이상은 확보하여야 한다)	2)처치실 (내진실, 초음파실)	1	라) 환자 이동과 처치를 고려하여 외래 진료실과 처치실은 인접하여 배치하여야 한다. 마) 충분한 면적(필요장비 배치 및 휠체어 회전공간)이 확보된 경우에는 진료실과 처치실을 통합하여 운영할 수 있다.	3) 진통실	1	가) 침대와 분만대 양옆으로 의료진과 환자가 접근 가능하도록 장비와 가구를 배치하여야 한다. 나) 분만실은 수술실과 연계 체계를 구축하여야 한다.	4) 분만실	1	5) 회복실	1	6) 보호자 대기	1	-	7)	1	가) 모자 동실을 권장하되, 모자동실을 설
	시설명	수량 (실)	세부기준																				
1)외래진료실	1	가) 전동휠체어로 이동 및 회전이 가능하도록 최소 1.4m×1.4m 공간을 확보하여야 한다. 나) 진찰대 양 옆으로 의료진과 환자가 접근할 수 있도록 진찰대와 가구를 배치하여야 한다. 다) 내부에 탈의가 가능한 별도 공간을 확보하고 시선 차단용 커튼 또는 파티션을 설치하거나 별도의 탈의실을 설치하여야 한다.(탈의 공간은 최소 1.8m×1.8m를 확보하되, 불가능한 경우 1.4m×1.4m 이상은 확보하여야 한다)																					
2)처치실 (내진실, 초음파실)	1	라) 환자 이동과 처치를 고려하여 외래 진료실과 처치실은 인접하여 배치하여야 한다. 마) 충분한 면적(필요장비 배치 및 휠체어 회전공간)이 확보된 경우에는 진료실과 처치실을 통합하여 운영할 수 있다.																					
3) 진통실	1	가) 침대와 분만대 양옆으로 의료진과 환자가 접근 가능하도록 장비와 가구를 배치하여야 한다. 나) 분만실은 수술실과 연계 체계를 구축하여야 한다.																					
4) 분만실	1																						
5) 회복실	1																						
6) 보호자 대기	1	-																					
7)	1	가) 모자 동실을 권장하되, 모자동실을 설																					

현행	개정안		
	입원실(1인실)		치하지 않을 경우, 휠체어로 이용 가능한 수유실을 설치하여야 한다. 나) 환자가 요구하거나, 환자 치료 등을 위해 필요한 경우, 다인실, 집중치료실 등 다른 시설 입실도 가능하다.
	8) 화장실	1	가) 입원실 내에 장애인이 사용 가능한 화장실을 설치하여야 한다.(휠체어 회전 가능, 출입구 단차 제거 등) 나) 입원실 내 설치가 불가능한 경우에는 입원실과 근접한 장애인이 사용 가능한 공용화장실을 지정할 수 있다. 다) 장애인용 화장실 내 좌욕기 설치를 권장한다. 라) 장애인용 화장실의 구조·재질 등에 관한 세부기준은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 별표 1 제13호에 따른다.
	9) 신생아실	1	가) 분만부에 근접하여 배치하여야 하며, 산과병실에서의 접근 동선을 고려하여 설치하여야 한다. 나) 준비 및 조유 공간을 설치하여야 한다. 다) 보호자 등이 관찰 가능한 공간을 확보하고 안전 유리창을 설치하여야 한다.
	10) 수유실	1	모자 동실을 설치하지 않을 경우 휠체어로 이용 가능한 수유실을 설치하여야 한다.
	11) 이동통로	-	장애친화 산부인과가 설치된 층 또는 구역 내의 이동 통로는 관련 설비와 가구 설치 공간을 제외하고 최소 유효폭을 1.2m 이상 확보하여야 한다.
	나. 편의시설 1) 반드시 설치하여야 하는 편의시설의 종류 가) 장애인등의 통행이 가능한 접근로 나) 장애인전용 주차구역 다) 높이차이가 제거된 건축물 출입구 라) 장애인등의 출입이 가능한 출입구 등 마) 장애인등의 통행이 가능한 복도 바) 장애인등의 통행이 가능한 계단, 장애인용 승강기, 장애인용 에스컬레이터, 휠체어리프트 또는 경사로 사) 장애인 등의 이용이 가능한 화장실 아) 점자블록 자) 시각 및 청각장애인 유도·안내설비 차) 시각 및 청각장애인 경보·피난설비 2) 장애인 환자의 편의를 위해 권장하는 편의시설의 종류 가) 장애인등의 이용이 가능한 욕실		

현행	개정안																					
	나) 장애인등의 이용이 가능한 샤워실 및 탈의실 다) 장애인등의 이용이 가능한 접수대 또는 작업대 라) 장애인등의 이용이 가능한 매표소·판매기 또는 음료대 3) 편의시설의 설치기준과 구조·재질등에 관한 세부기준은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행령」 별표 2제3호가목 및 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 별표 1의 기준을 모두 충족하여야 한다. 다만, 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률」 제10조의2에 따라 장애물 없는 생활환경(BF) 인증을 받은 경우 설치기준과 세부기준을 모두 충족한 것으로 본다. 2. 장비기준 <table><tr><th>장비명</th><th>수량</th><th>세부기준</th></tr><tr><td>가. 휠체어 체중계</td><td>2</td><td>외래부와 병동부에 각각 비치하여야 하며, 휠체어를 탄 상태로 체중을 측정할 수 있어야 한다.</td></tr><tr><td>나. 특수휠체어</td><td>1</td><td>상반신 X-ray 촬영 등에 대비하여 등받이의 탈부착이 가능해야 한다.</td></tr><tr><td>다. 이동식 전동리프트</td><td>1</td><td>휠체어에서 검진대 등으로 이동을 보조하는 장치로 체중계 기능이 있는 경우 휠체어 체중계를 대체할 수 있다.</td></tr><tr><td>라. 전동휠체어 충전기</td><td>1</td><td>전동휠체어를 이용하는 장애인의 접근이 용이한 장소에 배치하여야 한다.</td></tr><tr><td>마. 성인기저귀 교환대</td><td>1</td><td>1) 휠체어를 이용하는 장애인이 사용할 수 있도록 탈의실 또는 화장실 내 배치하여야 하며 접이식도 가능하다. 2) 탈의실 또는 화장실에 배치하는 것이 불가능한 경우 장애인의 접근이 용이한 장소에 배치할 수 있다.</td></tr><tr><td>바. 진찰대</td><td>1</td><td>1) 휠체어를 탄 상태로 접근이 가능하여야 하며, 휠체어 높이까지 등받이 각도 조절이 가능하여야 한다. 2) 하지마비 환자가 이용하는 경우 하지를 충분히 고정할 수 있는 설비가 있어야 한다. 3) 진찰대 양 옆으로 손잡이가 설치되어 있어야 한다.</td></tr></table>	장비명	수량	세부기준	가. 휠체어 체중계	2	외래부와 병동부에 각각 비치하여야 하며, 휠체어를 탄 상태로 체중을 측정할 수 있어야 한다.	나. 특수휠체어	1	상반신 X-ray 촬영 등에 대비하여 등받이의 탈부착이 가능해야 한다.	다. 이동식 전동리프트	1	휠체어에서 검진대 등으로 이동을 보조하는 장치로 체중계 기능이 있는 경우 휠체어 체중계를 대체할 수 있다.	라. 전동휠체어 충전기	1	전동휠체어를 이용하는 장애인의 접근이 용이한 장소에 배치하여야 한다.	마. 성인기저귀 교환대	1	1) 휠체어를 이용하는 장애인이 사용할 수 있도록 탈의실 또는 화장실 내 배치하여야 하며 접이식도 가능하다. 2) 탈의실 또는 화장실에 배치하는 것이 불가능한 경우 장애인의 접근이 용이한 장소에 배치할 수 있다.	바. 진찰대	1	1) 휠체어를 탄 상태로 접근이 가능하여야 하며, 휠체어 높이까지 등받이 각도 조절이 가능하여야 한다. 2) 하지마비 환자가 이용하는 경우 하지를 충분히 고정할 수 있는 설비가 있어야 한다. 3) 진찰대 양 옆으로 손잡이가 설치되어 있어야 한다.
장비명	수량	세부기준																				
가. 휠체어 체중계	2	외래부와 병동부에 각각 비치하여야 하며, 휠체어를 탄 상태로 체중을 측정할 수 있어야 한다.																				
나. 특수휠체어	1	상반신 X-ray 촬영 등에 대비하여 등받이의 탈부착이 가능해야 한다.																				
다. 이동식 전동리프트	1	휠체어에서 검진대 등으로 이동을 보조하는 장치로 체중계 기능이 있는 경우 휠체어 체중계를 대체할 수 있다.																				
라. 전동휠체어 충전기	1	전동휠체어를 이용하는 장애인의 접근이 용이한 장소에 배치하여야 한다.																				
마. 성인기저귀 교환대	1	1) 휠체어를 이용하는 장애인이 사용할 수 있도록 탈의실 또는 화장실 내 배치하여야 하며 접이식도 가능하다. 2) 탈의실 또는 화장실에 배치하는 것이 불가능한 경우 장애인의 접근이 용이한 장소에 배치할 수 있다.																				
바. 진찰대	1	1) 휠체어를 탄 상태로 접근이 가능하여야 하며, 휠체어 높이까지 등받이 각도 조절이 가능하여야 한다. 2) 하지마비 환자가 이용하는 경우 하지를 충분히 고정할 수 있는 설비가 있어야 한다. 3) 진찰대 양 옆으로 손잡이가 설치되어 있어야 한다.																				

현행	개정안		
	사. 초음파 침대	1	높이를 43cm~48cm까지 낮출 수 있고 침대 옆에 손잡이와 사이드레일이 있어야 한다.
	아. 슬라이딩 보드	1	침대 주변을 이동할 때 이용할 수 있도록 외래부에 비치하여야 한다.
	자. 흉부 X-ray	1	bed type으로 상하 또는 좌우로 이동이 가능하여야 한다. 다만, 특수 휠체어를 이용하여 X-ray 촬영이 가능한 경우는 제외한다.
	차. 전동침대	1	3모터 전동침대로 입원실 내에 설치하여야 한다.
	3. 인력기준		
	직종	과목	인원(명)
	전문의	산부인과	2
		소아청소년과	1
		마취통증의학과	1
	간호사		6(외래, 병동, 분만실, 신생아실 합산 인원)
	임상병리사		1
	방사선사		1
	약사		1
	원무		1
	행정		1
	운영 보조 인력	장애친화 산부인과 코디네이터	3(최소 기준이며 외래, 분만부, 병동에 배치하여 24시간 서비스가 제공되어야 한다.)
		수어통역사	1(수어통역 서비스를 제공하는 기관과 위탁계약을 체결한 경우 따로 채용하지 않을 수 있다)
비고: 장애친화 산부인과 코디네이터는 여성장애인의 외래, 분만, 입원 등 진료 전 과정에서 예약, 교육, 상담, 연계, 진료보조 등의 역할을 수행하며, 간호사(권장), 사회복지사 등으로 채용 가능하다. 다만, 진료 전 예진 등의 절차는 간호사 면허가 있는 장애친화 산부인과			

현 행	개 정 안
	코디네이터가 수행하여야 한다. 4. 운영기준 가. 산부인과 진료 예약 또는 현장 접수 시 진료서비스 및 편의 제공을 위한 상담을 시행하고 이에 상응하는 합리적 편의가 제공되어야 한다. 나. 환자의 안전 등을 위해 필요한 경우 내원 시부터 이동지원 서비스를 제공하여야 한다. 다. 수어통역사가 없는 의료기관은 수어통역서비스를 제공하는 기관에 업무를 위탁하여 청각장애인 진료 시 수어통역서비스가 제공될 수 있도록 하여야 한다. 라. 장애친화 산부인과 운영 의료기관 안내 및 예약 등을 위한 웹사이트를 운영하여야 한다.

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- (개요) 여성장애인이 안전하게 임신·출산·여성질환 진료와 건강관리 및 상담서비스를 받을 수 있도록 장애친화 산부인과 운영 의료기관의 지정기준과 지정 절차 등에 관한 사항을 규정
- (추진배경) 「장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률」에 장애친화 운영 의료기관 지정 사업의 근거가 마련됨에 따라 법에서 위임한 사항 정비
- (주요경과)
 - 2013년 경상남도가 장애친화 산부인과를 지정·운영한 이후 6개 광역시도가 개별 기준에 따라 16개소를 지정·운영
 - 2021년 복지부 지정사업 시행하여 2022년까지 10개소 지정(국비 50%)
 - * 지정 첫째 시설장비비 350백만원, 2차년도부터 운영비 150백만원 지원
 - 2023년 「장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률」에 사업 근거 마련
- (정부개입 필요성) 여성장애인이 안전하게 산부인과 진료를 받을 수 있도록 의료기관의 시설과 장비, 인력을 갖추도록 하여 여성 장애인과 비장애인 간의 건강격차 해소, 여성장애인 건강증진과 경제적 부담을 덜어줄 필요가 있음
 - 2022년 기준 여성 장애인은 111만 명으로 전체 장애인 265만 명 중에서 41.8%를 차지하며, 여성 전체 인구 중에서는 4.3%를 차지하고 있으며
 - 7만 8천여명이 장애인 편의시설과 장애친화 진료장비가 갖추어지지 않은 산부인과를 이용할 수 없는 것으로 추산(장애 정도가 심한 지체장애인)
 - 산과 분야에서 여성 장애인은 비장애인 여성에 비해 유사산율은 10%이상 높고 진료비도 1인당 10만 원 이상 추가 부담하며, 출산인원도 지속 감소하는 추세
 - 부인과 분야에서는 격차가 더 벌어져 악성 신생물 등 주요 질환 진료비도 최소 1.5배 추가 부담하는 실정

<연도별 여성장애인 현황>

연령	2018년	2019년	2020년	2021년
합계	1,089,578	1,105,712	1,111,766	1,116,420
19세 이하	35,658	35,375	36,092	36,533
20세~24세	16,022	16,720	17,511	17,975
25세~29세	17,058	16,882	16,695	17,135
30세~34세	26,312	24,902	23,441	21,856
35세~39세	31,706	30,919	30,458	30,384
40세~44세	47,795	45,308	43,100	40,367
45세~49세	64,199	62,865	60,535	59,174
50세~54세	93,708	88,471	81,532	75,119
55세~59세	110,240	111,826	111,286	111,587
60세~64세	113,596	113,140	116,651	120,518
65세~69세	130,000	130,015	131,381	129,748
70세~74세	159,881	158,781	154,246	147,743
75세~79세	132,647	142,864	146,340	150,892
80세 이상	98,686	115,088	130,953	146,258

<최근 4년간 장애인/비장애인 유사산율 현황(단위: %)>

구분	2019	2020	2021	2022
중증장애인	39.4	37.3	38.6	39.2
경증장애인	35.1	35.6	36.3	35.1
비장애인	25.4	26.3	26.4	26.7

*출처: 국민건강보험공단

<최근 3년간 장애인/비장애인 출산 및 유사산 현황(단위: 명)>

구 분	2020년		2021년		2022년	
	출산	유산, 사산	출산	유산, 사산	출산	유산, 사산
장애여성	1,176	672	1,093	652	1,028	604
중증	516	307	455	287	444	287
경증	660	365	638	365	584	317
비장애여성	268,540	95,865	256,182	92,210	243,335	88,785

*출처: 국민건강보험공단

<장애인/비장애인 출산 관련 비용 지출 현황 (단위: 명, 만 원)>

구분	2021년			2022년		
	환자수	진료비	1인당 진료비	환자수	진료비	1인당 진료비
장애인 합계	1,093	632,229	578	1,028	624,330	607
중증	455	245,546	540	444	255,701	576
경증	638	386,683	606	584	368,629	631
비장애인	256,182	125,706,108	491	243,335	129,569,651	532

*출처: 국민건강보험공단

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	내용
		• 장애친화 산부인과 지정기준을 충족하는 의료기관을 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정

	내용	- 장애인 편의시설(22개 부분, 140여개 기준)과 장애친화 장비(9종), 인력(전문의 6명, 간호사 6명, 장애친화 산부인과 코디네이터 3명, 수어통역사 등) 기준 충족
규제대안2	대안명	•산부인과를 운영중인 의료기관 중 신청을 받아 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정
	내용	•별도 기준 없이 신청주의 적용

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
규제대안1	•여성 장애인이 안전하게 산부인과 진료를 받을 수 있는 최소한의 여건 마련	•참여 기관은 지정기준 충족을 위한 시설개보수, 장비 구매 등의 비용 발생
규제대안2	•비용 부담 없이 사업 참여 가능	•질 관리 수단 부재로 의료기관별 서비스 편차 발생 •거동이 불편한 여성장애인(8만 여명)은 의료기관 선택권이 제한됨

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과
전문가 자문	2021. 5월(서면)	휠체어 회전 공간 확대(최소 1.4m)	반영
장애인개발원	2020. 3월(서면)	접수대, 진료대기공간, 진찰실과 검사실, 병실의 휠체어 회전 공간 기준 확대(최소 1.5m)	미반영
한국지체장애인협회	2021. 1월(서면)	탈의실 별도 설치 진찰실 공간 확대(최소 1.4m)	반영
서울대학교병원	2021. 1월(서면)	탈의실과 진찰실 공간 확보	반영

③ 대안의 선택 및 근거

- 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률에서 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준과 절차 등을 부령에 위임함에 따라 관련 사항 규정 필요
 - 법률 취지와 의료기관의 부담을 감안하여 여성 장애인이 안전하게 산부인과 진료 서비스를 받을 수 있도록 시설과 장비, 인력에 대한 최소 기준을 정함
- 지정기준 중 시설기준은 장애인등 편의법에 따른 편의시설 설치기준을

준용하여 의료기관의 부담을 최소화 함

- 의료기관은 장애인등 편의법에 따라 장애인 편의시설을 의무적으로 설치하여야 하므로 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정받은 경우에도 편의시설 설치 비용을 최소화 하였음
- 다만, 장애인등 편의법에 기준이 명시되지 않은 진료실과 입원실, 분만실 등은 장애인등 편의법에 따른 편의시설 설치기준에 참고하여 세부기준을 정함

○ 지정기준 중 장비기준은 휠체어를 이용하는 중증 여성 장애인을 대상으로 진료와 이동 등에 필요한 장비의 종류와 사양을 정함

○ 인력기준은 사업 수행에 필요한 최소한의 기준으로 설정하였으며, 겸직 또는 업무 위탁을 허용하여 의료기관의 부담을 최소화 함

- 의료인력은 의료법에 따른 의료인력 정원을 준수하는 경우 기준을 충족할 수 있도록 규정
- 약사, 의료기사, 행정인력은 최소인력(1명)을 규정하고 겸직 허용
- 장애친화 산부인과 코디네이터는 최소 3명 이상을 두되 겸직 가능
- 수어통역사는 1명을 두되 전문기관과 위탁 계약도 허용

○ 장애친화 산부인과 지정 사업은 2021년부터 시행된 사업으로 전문가와 장애인단체 등의 의견 수렴을 거쳐 마련된 지정기준을 그대로 반영함

- 현재 운영중인 사업의 지정기준과 지정절차 등을 법령에 명시함으로써 제도 변경에 따른 혼선을 방지하고 수용성을 제고함

3. 규제목표

○ 여성 장애인이 지역사회에서 불편없이 산부인과 진료를 받을 수 있도록 하여 안전한 임신 및 출산을 보장하고 맞춤형 여성질환관리체계 구축

○ 전국적으로 동일한 기준을 적용함으로써 지역별 서비스 편차를 해소하고 사업의 통합적 운영을 통한 효율성 제고

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 재량사업으로 운영중인 장애친화 산부인과 사업의 지정기준과 지정절차 등을 반영하여 의료기관의 부담을 최소화하고 제도 운영의 안정성을 도모함
- 지정기준 중 시설기준은 장애인등 편의법에 따라 의료기관이 의무적으로 설치하여야 하는 편의시설의 설치기준을 준용하여 의료기관이 별도의 시설개보수 없이 시설기준 충족 가능
 - 장애인등 편의법에 설치기준이 없는 진료실, 분만실, 입원실 등은 장애인등 편의법에 따른 편의시설 설치기준을 토대로 휠체어를 이용하는 중증장애인이 이용할 수 있도록 규정함
- 장비기준은 휠체어를 이용하는 중증장애인을 기준으로 진료와 이동에 필요한 장비와 사양을 정함
- 인력기준은 사업 운영에 필요한 최소한의 인력으로 규정하고 겸임 또는 업무위탁도 가능하도록 하여 의료기관의 부담 최소화
 - 의료인력은 의료법상 정원을 준수하는 경우 충족할 수 있는 수준으로 규정하였고 약사, 의료기사, 행정직은 최소인원(1명)으로 정함
 - 장애친화 산부인과 코디네이터는 최소 3명 이상으로 하되 겸임할 수 있도록 하고, 수어통역사는 업무 위탁을 허용함
- 사업 참여 의료기관에게는 지정기준(시설, 장비) 충족에 필요한 예산과 (시설장비비 3.5억 원) 운영비(매년 1.5억 원)를 지원함으로써 의료기관의 경제적 부담은 크지 않을 것으로 판단

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기
해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가
해당없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

o 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

○ 미설정: 장애인의 경우 장애 정도와 유형이 호전되는 경우가 드물고 오히려 퇴보하는 경향이 있으므로 이러한 장애 특성을 감안할 때 지정 기준을 지속 유지할 필요가 있음

- 우선허용·사후규제 적용 여부
해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

해당없음

○ 타법사례

- 장애인을 대상으로 하는 사업의 경우 개별법마다 편의시설 설치기준 등 지정기준을 따로 정하여 운영하고 있음

<영유아보육법 시행규칙 제9조(장애아 전문 어린이집 기준)>

- 나. 장애아 12명 이상을 보육할 수 있는 시설을 갖춘 장애아전문어린이집을 설치하는 경우에는 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진보장에 관한 법률」에서 정한 시설 및 설비 외에 다음의 설비를 갖추어야 한다.
- 1) 장애아가 활동하기에 충분하도록 어린이집의 시설(놀이터는 제외한다)은 장애아 1명당 7.83제곱미터 이상, 보육실(교실, 거실, 포복실, 유희실, 치료교실, 집단활동실을 포함한다)은 장애아 1명당 6.6제곱미터 이상의 면적을 확보하여야 한다. 다만, 비장애아를 함께 보육하는 경우에는 어린이집의 시설면적(놀이터 면적은 제외한다)은 비장애아 1명당 4.29제곱미터 이상, 보육실(교실, 거실, 포복실, 유희실, 치료교실, 집단활동실을 포함한다)은 비장애아 1명당 2.64제곱미터 이상의 면적을 확보하여야 한다.
 - 2) 집단활동실(강당, 놀이실)은 문턱 없이 접근이 가능한 통로에 연결되어야 하고 휠체어·보행기 등의 출입에 장애가 없어야 한다.
 - 3) 출입구는 비상재해 시 대피하기 쉽도록 복도 또는 넓은 공간에 직접 연결되게 설계되어야 하며, 시각장애아를 위한 점자블록이나 유도장치를 갖추어야 한다.
 - 4) 옥외 피난계단의 유효폭은 0.9미터 이상이어야 한다.
 - 5) 회전문과 자재문(自在門: 문턱이 없어 양방향으로 열리는 문)은 금하며 자동문 설치 시 문의 개폐 시간은 3초 이상을 확보하여야 한다.
 - 6) 휠체어에 앉은 영유아가 문의 손잡이를 잡을 수 있어야 한다.
 - 7) 계단 외에 엘리베이터 또는 기울기 1/12 이하의 경사로를 설치하여야 한다.
- 다. 장애아 3명 이상을 보육하는 장애아 통합 어린이집은 다음과 같은 설비를 갖추도록 노력하여야 한다.
- 1) 2층 이상의 시설에는 엘리베이터를 설치하거나 적어도 한 곳 이상에 기울기 1/12 이하의 경사로를 설치하여야 한다.
 - 2) 출입구는 비상재해 시 대피하기 쉽도록 복도 또는 넓은 공간에 직접 연결되도록 하고, 시각장애아를 위한 점자블록이나 유도장치를 설치하여야 한다.
 - 3) 복도, 문, 화장실은 휠체어의 출입에 장애가 없어야 한다.
 - 4) 옥외 피난계단의 유효폭은 0.9미터 이상이어야 한다.

<특수학교시설·설비기준령(안전 및 편의시설·설비의 종류 및 기준)>

시설·설비의 종류	설 치 기 준
1. 보행로	가. 다음의 장소에는 통행에 장애가 없도록 연속된 보행로를 설치하여야 한다. 1) 교문에서 주된 교사의 주 출입구까지 2) 통학차량 승하차구역에서 주된 교사까지 3) 교사와 교사 사이 나. 주 보행로 유효 폭은 1.8미터 이상이어야 한다. 다만, 가목2)에 설치하는 보행로의 경우에는 유효 폭을 1.2미터 이상으로 할 수 있다. 다. 바닥면의 높이 차이가 있는 경우 휠체어의 통행에 지장이 없는 수준이어야 하고, 바닥면의 기울어진 부분은 그 기울기가 18분의 1 이하이어야 한다. 다만, 지형 등을 이유로 그 기울기를 18분의 1 이하로 하기 곤란한 경우에는 12분의 1 이하로 하여 설치할 수 있다. 라. 차도보다 10센티미터 이상 높게 하거나, 연석·화단 또는 안전난간 등을 설치하는 등의 방법으로 차도와 분리되어야 한다. 마. 가목2) 및 3)에 설치하는 보행로에는 비 가림 시설을 설치하여야 한다.
2. 통학차량 승하차구역	가. 통학차량이 주차 또는 회차하는 경우 보행로와 간섭이 발생하지 않을 위치에 설치하여야 한다. 나. 승하차구역 끝 부분에 충돌 방지를 위한 장치를 설치하여야 한다. 다. 휠체어 출입이 가능한 교사의 출입구 또는 승강설비에 쉽게 접근할 수 있는 장소에 설치하여야 한다. 라. 승하차구역 주변에 승하차구역임을 알리는 입식 기둥형 또는 벽면 부착형의 안내판을 설치하여야 한다. 마. 휠체어 탑승자가 승하차 및 승하차 대기를 할 수 있는 공간이 확보되어야 하고, 바닥면이 폭 4.5미터 이상(차

	량 주차 구역 3.3미터 이상, 승하차 대기 구역 1.2미터 이상), 길이 13미터 이상이어야 한다. 바. 바닥면의 높이 차이가 있는 경우 승하차에 지장이 없는 수준이어야 하고, 바닥면의 기울기가 50분의 1 이하이어야 하며, 바닥면에 아래 그림과 같이 승하차구역을 구분할 수 있는 표시를 하여야 한다.
	승하차구역 바닥표시방법
3. 교사 등의 주 출입구	가. 바닥면의 높이 차이가 없어야 한다. 나. 진입구간은 가급적 별도의 경사로와 계단이 없이 설치되, 바닥면이 기울어진 경우에는 그 기울기가 18분의 1 이하이어야 한다. 다. 문은 학교의 특성을 고려하여 설치하되, 손 끼임 방지장치를 부착하여야 하고, 유리문인 경우에는 부딪힘 방지를 위해 색 띠 등을 설치하여야 한다.
4. 복도	가. 유효 폭이 2.4미터 이상이어야 한다. 나. 통행을 방해하는 고정 장애물이 없어야 한다. 다. 휠체어 보관함, 재활도구 보관함, 소화기 보관함, 음수대 또는 신발장 등의 설비를 복도에 설치하는 경우에는 벽면에 매립하는 등으로 통행에 지장을 주지 않도록 해야 한다. 라. 복도에 노출되는 벽 모서리나 기둥 모서리는 안전사고를 최소화할 수 있도록 둥근 형태로 하거나, 별도의 충돌 방지장치 또는 안전장치를 부착하여야 한다. 마. 손잡이는 학생의 성장 발달 과정을 고려하여 설치하며, 필요한 경우 2중으로 설치할 수 있다.
5. 교실 출입문	가. 미닫이 또는 미세기 구조로 하고, 유효 폭이 1.0미터 이상이어야 한다.

	나. 문에는 문턱이 없어야 하고, 손 끼임 방지 장치를 부착하여야 한다. 다. 출입문 손잡이는 돌출형으로 설치하여야 한다. 라. 출입문에 투시 가능한 재료를 부분적으로 사용하여 출입문을 통해 반대편을 볼 수 있게 하여야 한다.
6. 계단	가. 계단 및 계단참(계단 마지막 디딤판 부분은 제외한다)의 유효 폭은 1.5미터 이상으로 하여야 한다. 나. 계단코는 미끄러짐을 방지할 수 있는 재질로 마감하고, 계단의 디딤판과 색을 달리하여 계단 모서리를 쉽게 인식할 수 있게 하여야 한다. 다. 계단 손잡이는 계단의 양쪽에 벽면 부착형 또는 난간 일체형으로 설치하여야 하고, 손잡이 끝부분이 옷소매 등이 걸리지 않는 구조로 마감하여야 한다. 라. 난간 1) 난간과 손잡이가 일체형인 경우에는 난간 살이 없는 판형 또는 난간 살 수직형(계단 마지막 디딤판 부분을 제외한 부분의 난간 살 사이의 간격이 10센티미터 이하인 것으로 한정한다)으로 설치하여야 한다. 2) 난간의 높이는 바닥면 기준 1.2미터 이상이어야 하고, 계단참 및 계단 마지막 디딤판 부분의 난간 높이는 바닥면 기준 1.5미터 이상이어야 한다.
7. 승강기	가. 승강기 중 1대 이상은 그 바닥면이 폭 1.6미터 이상, 길이 2.3미터 이상이어야 한다. 나. 승강기 출입문 일부 또는 전부를 투명하게 설치하여 승강기 출입문을 통해 반대편을 볼 수 있게 하여야 한다. 다. 승강기 출입문에 충격 센서와 적외선 센서가 모두 있어야 한다.
8. 경사로	가. 경사로 유효 폭은 1.5미터 이상이어야 한다. 나. 경사로에 굴절 부분이 있는 경우 그 바닥면의 폭과 길이가 각각 2미터 이상이어야 한다. 다. 경사로의 진행방향을 고려하여 통행자가 충돌할 가능성이 있는 벽면 및 난간 등에 충격방지매트를 설치하여야 한다. 라. 경사로 바닥면은 미끄럽지 않은 재질로 하여야 한다.

9. 긴급 대피공간	가. 건축물 구조를 고려하여 교실과 연결된 발코니 또는 층별 공용 테라스 형태의 긴급 대피공간을 설치하여야 한다. 나. 구조차량 및 구조장비 등의 접근이 용이한 위치 및 구조되어야 한다.
10. 창문	긴급 상황 시 용이하게 바깥으로 피난이 가능하되, 평상 시 창 바깥으로 떨어지는 것을 방지할 수 있는 구조이어야 한다.
11. 그 밖의 시설·설비	가. 실내 강당, 체육관의 무대·단상 또는 운동장의 구령대 등은 헬체어 이용자가 직접 접근할 수 있는 구조이어야 한다. 나. 경비실(수위실 및 안내실을 포함한다)은 교문이 잘 보이도록 교문과 인접한 위치에 설치하여야 한다. 다. 화장실의 경우 대변기는 2학급당 1개 이상, 소변기는 학생 수를 고려하여 필요한 적정 수만큼 설치하여야 한다. 라. 교원휴게실, 탈의실, 목욕실, 및 학부모 대기실의 경우 각 1실 이상씩 설치하는 것을 원칙으로 하되, 학교 실정에 따라 일부 또는 전부를 설치하지 않을 수 있다.

비고 : 위 시설 외에 교원사택 등 학생 등의 안전 및 편의에 필요한 시설·설비를 둘 수 있다.

<주거약자법 시행령(주거약자용 주택의 안전기준)>

1. 출입문(주거약자에게 임대할 목적으로 건설하는 주거약자용 주택의 경우로 한정한다)

- 가. 주거약자의 원활한 출입이 가능하도록 유효폭 및 활동공간 등을 고려하여 설치해야 한다.
- 나. 출입문의 유효폭 및 활동공간 등의 구체적인 사항은 국토교통부령으로 정하는 바에 따른다.

2. 바닥

- 가. 미끄럼을 방지할 수 있는 마감재를 사용해야 한다.
- 나. 바닥 높이 차이는 원칙적으로 없도록 하되, 주택의 구조 등으로 인해 불가피한 사유가 있는 경우에는 다음의 구분에 따른 높이로 해야 한다.

- 1) 출입문에 방풍턱(바람막이 턱)을 설치하는 경우: 1.5센티미터 이하
- 2) 현관에 마룻귀틀(마루청을 까는 데 쓰는 뼈대)을 설치하는 경우: 3센티미터 이하

3. 비상연락장치(「주택법」 제2조제3호에 따른 공동주택으로 한정한다)

가. 거실, 욕실 및 침실에 경비실 등 관리실과 연결할 수 있는 비상연락장치를 각각 설치해야 한다.

나. 65세 이상인 주거약자를 대상으로 공급하는 주택의 경우 다음의 장치를 모두 설치해야 한다.

- 1) 동체감지기 및 그 밖에 입주자의 움직임 여부를 파악할 수 있는 장치. 이 경우 입주자의 선택에 따라 그 작동을 정지할 수 있어야 한다.
- 2) 1)의 장치를 통해 일정 기간 움직임이 감지되지 않는 경우 경비실 등 관리실에 자동으로 통보되는 홈네트워크망

4. 현관: 주거약자가 지체장애인 또는 뇌병변장애인이거나 그 밖에 휠체어를 사용하는 사람인 경우로서 해당 주거약자나 주거약자가 세대원으로 있는 세대의 세대주(이하 "주거약자 세대주"라 한다)의 신청이 있는 경우에는 마룻귀틀에 경사로를 설치해야 한다.

5. 거실: 주거약자가 청각장애인인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우에는 주택 내부에 세대별로 시각경보기를 설치해야 한다.

6. 욕실

가. 주거약자에게 임대할 목적으로 건설하는 주거약자용 주택의 경우에는 좌변기, 욕조, 세면대 및 샤워 공간 주위의 적절한 위치에 안전손잡이를 설치해야 한다.

나. 주거약자가 지체장애인이거나 그 밖에 휠체어를 사용하는 사람인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우에는 좌변기 옆에 75센티미터 이상의 여유 공간을 확보해야 한다.

<주거약자법 시행령(주거약자용 주택 편의시설 설치기준)>

1. 출입문 손잡이

가. 주거약자에게 임대할 목적으로 건설하는 주거약자용 주택의 경우 출입문 손잡이의 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8미터와 0.9미터 사이에 위치하도록 설치해야 한다.

나. 손잡이의 형태는 레버형이나 수평 또는 수직막대형 등 잡기 쉽고 조작이 쉬운 것으로 설치해야 한다.

2. 현관

가. 동작감지센서가 부착된 등(燈)을 설치해야 한다.

나. 현관 출입구 측면에 바닥면에서 75센티미터에서 85센티미터 사이의 높이에 수직·수평 손잡이를 설치해야 한다.

3. 거실

가. 주거약자가 지체장애인이거나 그 밖에 휠체어를 사용하는 사람인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우에는 바닥면에서 1.2미터 내외의 높이에 현관 바깥을 볼 수 있는 비디오폰을 적절한 위치에 설치해야 한다.

나. 주거약자가 청각장애인인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우에는 거실의 조명 밝기는 600 ~ 900룩스(lux)로 한다.

4. 부엌(주거약자용 주택을 사용하는 주거약자가 지체장애인이거나 그 밖에 휠체어를 사용하는 사람인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우로 한정한다)

가. 좌식 싱크대를 설치해야 한다.

나. 취사용 가스밸브는 바닥면에서 1.2미터 높이 내외로 설치해야 한다.

5. 침실: 해당 주거약자용 주택을 사용하는 주거약자가 청각장애인인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우 조명 밝기가 300 ~ 400룩스(lux)로 한다.

6. 욕실

가. 주거약자에게 임대할 목적으로 건설하는 주거약자용 주택의 경우 다음의 요건을 모두 충족해야 한다.

1) 욕실 출입구에 동작감지센서가 부착된 등을 설치할 것

- 2) 욕조 높이는 욕실 바닥에서 45센티미터 이하로 할 것
- 3) 위·아래로 이동이 가능한 샤워기를 설치할 것
- 4) 욕실 출입문은 박여닫이, 미닫이 또는 미세기문(겹치게 여닫는 문)으로 설치할 것

나. 해당 주거약자용 주택을 사용하는 주거약자가 지체장애인이거나 그 밖에 휠체어를 사용하는 사람인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우 높낮이가 조절되는 세면기를 설치해야 한다.

<장애아동복지법(발달재활서비스 제공기관 지정기준)>

1. 시설기준

가. 발달재활서비스 제공기관의 위치

- 1) 발달재활서비스에 대한 수요, 발달재활서비스 제공기관 분포의 적정성, 교통편의 등 시설에 대한 접근성을 고려하여 적절한 곳에 위치할 것
- 2) 장애아동의 안전이나 보건·위생의 측면을 고려하여 쾌적한 환경을 유지할 수 있는 곳에 위치할 것

나. 시설의 구조 및 설비

- 1) 진단검사 및 발달재활서비스를 제공하기 위한 독립된 공간을 갖출 것
- 2) 각 발달재활서비스 제공 공간은 그 공간에서 제공하는 발달재활서비스에 참여하는 사람(발달재활서비스 제공 인력을 포함한다) 1인당 3.3제곱미터 이상의 면적을 확보할 것
- 3) 전문적인 발달재활서비스를 제공하는 데에 적합한 구조와 필요한 설비를 갖출 것
- 4) 사무와 행정 처리를 위한 별도의 공간을 갖출 것
- 5) 장애아동이 발달재활서비스를 받는 동안 부모가 대기할 수 있는 공간을 갖출 것
- 6) 삭제 <2015.12.31.>

다. 소방시설 등: 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준에 따라 다음의 시설을 갖출 것

- 1) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제1호가목1)의 소화기를 갖출 것. 이 경우 발달재활서비스 제공기관의 바닥면적 합계가 300제곱미터 미만인 경우에는 구획된 실마다 「화재예방,

소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제1호가목 1)의 소화기를 갖추는 것

2) 발달재활서비스 제공기관의 바닥면적 합계가 600제곱미터 이상인 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제1호라목1)에 따른 스프링클러설비를 설치하고, 300제곱미터 이상 600제곱미터 미만인 경우에는 같은 목 2)에 따른 간이스프링클러설비(캐비닛형 간이스프링클러설비를 포함한다)를 설치할 것

3) 발달재활서비스 제공기관의 바닥면적 합계가 400제곱미터 이상인 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제2호라목에 따른 자동화재탐지설비를 설치하고, 400제곱미터 미만인 경우에는 같은 호 가목에 따른 단독경보형 감지기 또는 나목에 따른 비상경보설비를 설치할 것

4) 가스시설이 설치된 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제2호자목에 따른 가스누설경보기를 설치할 것

5) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제3호가목에 따른 피난기구 및 다목에 따른 유도등을 갖추되, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제3호가목에 따른 피난기구를 갖추는 경우에는 소방청장이 정하여 고시하는 「피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)」 별표 1 제1호에 따른 노유자시설의 적응성 기준에 따라 갖추는 것

6) 발달재활서비스 제공기관 내부의 천장 및 벽체의 마감재료는 불연재료 또는 준불연재료로 설치하고, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제12조제1항에 따른 방염대상물품은 방염성능이 있는 것으로 설치할 것

라. 편의시설 및 기타 설비 기준

1) 출입구, 문, 복도 등 매개 시설 및 내부 시설은 휠체어의 접근·이동이 가능하도록 할 것

2) 2층 이상에 위치한 발달재활서비스 제공기관은 승강기, 휠체어리프트 또는 경사로 중 하나를 설치할 것

3) 나목2)에 따른 각 발달재활서비스 제공 공간 내부를 볼 수 있도록 해당 공간을 투명창으로 설치하거나 해당 공간 안에 폐쇄회로 텔레비전을 설치할 것

마. 가목부터 라목까지의 규정에 따른 발달재활서비스 제공기관의 시설기준 설치에 필요한 구체적 기준은 보건복지부장관이 정한다.

바. 「장애인복지법」 제59조제2항 및 같은 법 시행규칙 제43조제1항에 따라 신고된 장애인 재활치료시설을 운영하는 자가 제8조에 따라 발달재활서비스

제공기관 지정 신청을 하는 경우(발달재활서비스 제공기관으로 지정되어 2015년 12월 31일 당시 발달재활서비스 제공기관으로 운영되고 있는 장애인 재활치료시설인 경우를 포함한다) 가목부터 마목까지의 규정에 따른 시설기준을 갖춘 것으로 본다.

2. 인력기준

가. 배치기준

- 1) 발달재활서비스 제공기관의 장 1명을 배치할 것
- 2) 발달재활서비스를 적절하게 제공할 수 있도록 발달재활서비스 제공 인력 1명 이상을 배치할 것

나. 발달재활서비스 제공기관의 장의 자격기준: 다음의 어느 하나에 해당하는 사람일 것. 다만, 발달재활서비스 제공기관(발달재활서비스 외에 다른 장애인복지 관련 사업도 수행하는 기관으로 한정한다)의 장이 발달재활서비스 제공 인력 중 다음 1)부터 4)까지의 어느 하나에 해당하는 자격기준을 갖춘 사람을 발달재활서비스 관리책임자로 지정하는 경우에는 발달재활서비스 제공기관의 장은 그 자격기준을 갖춘 것으로 본다.

- 1) 사회복지사·특수학교교사·치료사 등 장애인재활 관련 자격증을 취득한 사람
- 2) 「고등교육법」에 따른 전문학사학위 이상의 학위를 취득한 사람(법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)으로서 장애인복지 분야에서 5년 이상 근무한 경력(학위 취득 또는 학력 인정 전의 경력을 포함한다)이 있는 사람. 다만, 학사 이상의 학위를 취득한 사람은 초과 이수한 수업연한을 경력으로 인정하되, 「독학에 의한 학위취득에 관한 법률」에 따른 학사학위 등 수업연한이 없는 학사학위를 취득한 사람의 경우에는 2년을 경력으로 인정한다.
- 3) 「고등교육법」에 따른 대학에서 장애인복지 분야 전임강사 이상으로 재직한 경력이 있는 사람
- 4) 그 밖에 외국에서 취득한 관련 자격으로 위와 같은 수준 이상의 자격이 있다고 보건복지부장관이 인정하는 사람

다. 발달재활서비스 제공 인력의 자격기준: 다음의 어느 하나에 해당하는 사람일 것

- 1) 보건복지부장관이 정하여 고시하는 발달재활서비스 관련 분야의 국가자격증 또는 국가공인자격증을 소지한 사람
- 2) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 또는 「학점인정 등에 관한 법률」 제

3조제1항에 따라 평가인정을 받은 학습과정을 설치·운영하는 교육훈련기관에서 보건복지부장관이 정하여 고시하는 발달재활서비스 관련 과목 중 14과목 이상(42학점 이상을 말한다)을 이수한 사람

- 3) 「고등교육법」 제29조의2에 따른 대학원에서 보건복지부장관이 정하여 고시하는 발달재활서비스 관련 과목 중 7과목 이상(21학점 이상을 말한다)을 이수한 사람

3. 발달재활서비스 기준

가. 발달재활서비스의 내용 및 가격

- 1) 언어·청능(聽能), 미술·음악, 행동·놀이·심리, 감각·운동 등을 통하여 장애아동의 재활 및 발달에 도움을 주는 서비스일 것
- 2) 발달재활서비스의 제공 가격이 관련 민간시장의 상황, 발달재활서비스의 내용 및 전문성 등을 종합적으로 고려하였을 때 적절한 수준일 것

나. 발달재활서비스의 품질

- 1) 발달재활서비스 제공 인력의 자격 및 임상경험 등이 양질의 서비스를 제공할 수 있는 수준일 것
- 2) 과거 관련 사업 경험이 풍부하여 발달재활서비스 제공 관련 전문성이 축적되어 있을 것
- 3) 과거 관련 사업 수행과 관련하여 서비스계약의 불이행 또는 불성실한 이행, 서비스 품질에 따른 이용자 불만 민원이 다수 발생하는 등의 사례가 없었을 것

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : ● 장애친화 산부인과 지정기준을 충족하는 의료기관을 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2022	2023	10	4.5	백만원, 현재가치
규제대안 1 : ● 장애친화 산부인과 지정기준을 충족하는 의료기관을 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업	직접			

· 소상공인	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 장애친화 산부인과 운영 의료기관의 지정기준은 장애인등 편의법에 따른 편의시설 설치기준, 의료법에 따른 의료인의 정원 등을 준수하는 경우 충족이 가능하므로 규제 준수 가능성은 높고
- 정부에서 지정기준 충족에 소요되는 경비와 운영비를 지원함에 따라 사업 순응도는 높을 것으로 판단됨

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 장애친화 산부인과 운영 의료기관을 지원(지정기준 충족을 위한 기술지원, 공정관리 등) 업무를 전문기관에 위탁('23년 기준 70백만원) 관리하고 있어 국가의 행정 부담을 완화하고 있으며
- 시도별 1개소 내외를 지정할 계획임에 따라 지자체의 행정 부담도 미미한 수준으로 보임

○ 재정적 집행가능성

재정 당국과 협의하여 2021년부터 관련 예산을 확보하여 운영하고 있으므로 재정적 집행력은 확보된 상태임

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 2013년 경상남도가 장애친화 산부인과를 지정·운영한 이후 '20년까지 6개 광역시도가 개별 기준에 따라 16개소를 지정·운영
- '21년 복지부 지정사업 시행하여 '22년까지 10개소 지정(국비 50%)
- '23년 「장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률」에 사업 근거 마련

2. 향후 평가계획

- 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정 후 장애친화 보건의료기관 기술지원 기관을 통해 기준 준수 여부와 운영비 집행 적정성 등을 매년 확인할 계획임

3. 규제 정비계획

해당없음

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

4. 종합결론

- 장애친화 산부인과 운영 의료기관을 지정함으로써 여성 장애인이 안전하게 산부인과 진료서비스를 받을 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대
- 장애친화 산부인과 운영 의료기관에 대한 지정기준과 지정절차는 참여 기관의 질적 수준을 담보하고 효율적 제도 운영을 위해 필요한 규제임
- 사업 참여 의료기관에 대한 재정 지원으로 규제에 따른 부담을 없애고 사업 참여도는 높일 수 있어 여성 장애인의 건강권을 보장할 수 있을 것으로 기대

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2022	2023	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : • 장애친화 산부인과 지정기준을 충족하는 의료기관을 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정

영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : • 장애친화 산부인과 지정기준을 충족하는 의료기관을 장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정>

①피규제 기업소상공인 :

□ 직접비용

(정량)영향집단명	장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정받은 의료기관																														
활동제목	장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 중 시설공사비 및 장비구매비																														
비용항목	설비																														
비용	0																														
일시적/반복적	일시적																														
산식	시설개보수 및 장비구입비 X 지출횟수 X 피규제자 수 (353,415,000*1*15)																														
근거설명	－ 시설개보수 및 장비구입비용은 2021년도 이후 보건복지부에서 지정한 장애친화 산부인과 의료기관이 지정기준 충족을 위해 집행한 시설개보수 및 장비구입비의 평균값을 적용																														
	장애친화 산부인과 운영 의료기관 시설·장비비 소요비용																														
	<table><tr><td>의료기관명</td><td>합계</td><td>시설비</td><td>장비비</td></tr><tr><td>건국대학교 충주병원</td><td>379,930</td><td>104,757</td><td>269,173</td></tr><tr><td>울산대학교병원</td><td>350,000</td><td>64,000</td><td>286,000</td></tr><tr><td>전남대학교병원</td><td>350,000</td><td>30,000</td><td>320,000</td></tr><tr><td>건보공단 일산병원</td><td>331,294</td><td>90,294</td><td>241,000</td></tr><tr><td>서울대학교병원</td><td>355,850</td><td>50,987</td><td>304,120</td></tr><tr><td>평균</td><td>353,415</td><td>68,008</td><td>284,059</td></tr></table>			의료기관명	합계	시설비	장비비	건국대학교 충주병원	379,930	104,757	269,173	울산대학교병원	350,000	64,000	286,000	전남대학교병원	350,000	30,000	320,000	건보공단 일산병원	331,294	90,294	241,000	서울대학교병원	355,850	50,987	304,120	평균	353,415	68,008	284,059
	의료기관명	합계	시설비	장비비																											
	건국대학교 충주병원	379,930	104,757	269,173																											
	울산대학교병원	350,000	64,000	286,000																											
	전남대학교병원	350,000	30,000	320,000																											
	건보공단 일산병원	331,294	90,294	241,000																											
	서울대학교병원	355,850	50,987	304,120																											
	평균	353,415	68,008	284,059																											
－ 피규제자 수는 제6차 장애인정책종합계획(2023~2027)에 따라 장애친화 산부인과 운영 의료기관의 지정 목표치 적용																															
〈제6차 장애인정책종합계획－장애친화 보건의료기관 확대〉																															
장애친화 보건의료기관 확대																															
건강검진에 대한 심리적·물리적 접근성을 개선, 장애인 건강검진 수검률 제고하기 위해 장애친화 건강검진기관 지정 확대('22. 22 → '27. 100개소)																															
－ 검진기관으로 지정된 공공보건의료기관(공공보건의료법)을 장애친화 건강검진기관으로 의무지정 추진('26. 86개소↑)																															
* 장애인건강권법 개정안(공공보건의료기관 의무지정) 국회 심사 중('23.2, 상임위 의결)																															

	- 장애인의 건강검진 수검률 저조 원인, 의료기관 사업참여 저해 요인을 조사·분석 및 장애유형별 건강검진 제공기관 다양화 등 개선방안 검토 장애인 구강보건 접근성 향상 및 치과진료 불평등 완화를 위해 권역장애인구강진료센터 설치 확대('22. 14 → '27. 17개소) - 장애인의 치과진료 접근성·편의성 제고 및 장애인 구강건강관리 역량 강화를 위해 지역장애인구강진료센터 지정사업 신규 추진 여성장애인의 안전한 임신·출산 지원 및 생애주기별 여성질환 관리 지원을 위해 장애친화 산부인과 연차별 확대 추진('22. 10 → '27. 15개소) - 장애에 따른 산부인과적 중증도 및 여성장애인의 임신, 출산 등 생애주기별 건강문제 연구 추진
--	---

(정량)영향집단명	장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정받은 의료기관
활동제 목	수어통역사 인건비
비용항목	노동
비용	0
일시적/반복적	반복적/연간균등
산식	연간 투입인원(1명) × 연간 급여 × 장애친화 산부인과 운영 의료기관 수 × 지속기간(1*28,331,200원*15개소*10년)
근거설명	연간 투입인원: 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정기준 중 인력기준에 따라 1명으로 산정함 연간 급여: 전국 수어통역센터(205개소)에서 근무중인 수어통역사 중 5년 경력자의 연간 급여 적용 장애친화 산부인과 의료기관 수: 제6차 장애인정책종합계획(2023~2027)에 따른 지정 목표 기관 수 적용

□ 직접편익

(정량)영향집단명	장애친화 산부인과 운영 의료기관
활동제 목	장애친화 산부인과 운영 의료기관 시설장비비 지원
편익항목	시설장비비 지원
편익	0
일시적/반복적	일시적
산식	시설장비비 지원 단가 X 지원기관 수(350,000,000원*15개소)

근거설명	시설장비비 지원 단가: 2023년 정부 예산서의 지원단가 적용 지원기관수: 제6차 장애인정책종합계획(2023~2027)에 따른 지정 목표 기관 수 적용
------	--

(정량)영향집단명	장애친화 산부인과 운영 의료기관
활동제 목	운영비 지원
편익항목	운영비 지원
편익	0
일시적/반복적	반복적/연간균등
산식	지원단가 X 지원기관수 X 지원기간(150,000,000*15개소*10)
근거설명	지원단가: 2023년 정부 예산서의 지원단가 적용 지원기관 수: 제6차 장애인정책종합계획(2023~2027)의 장애친화 산부인과 지정 목표 기관 수 적용 지원기관: 10년 적용

②정부 :

□ 비용

(정량)영향집단명	장애친화 산부인과 운영 의료기관으로 지정받은 의료기관
활동제 목	시설장비비 지원
비용항목	행정부담
비용	0
일시적/반복적	일시적
산식	지원금액 X 횟수 X 장애친화 산부인과 운영 의료기관 수 (350,000,000원*1회*15개소)
근거설명	지원금액: 2023년 정부 예산서에 책정된 시설장비비 지원단가 적용 장애친화 산부인과 운영 의료기관 수: 제6차 장애인정책종합계획(2023~2027)에 따른 지정목표 기관 수 적용

(정량)영향집단명	장애친화 산부인과 운영 의료기관
활동제 목	운영비 지원
비용항목	운영
비용	0

일시적/반복적	반복적/연간균등
산식	지원단가 X 지원 횟수 X 지원기관 수 X 지원기간 (150,000,000원*1회*15개소*10년)
근거설명	장애친화 산부인과 운영비 지원 지원단가: 2023년 정부 예산서 상 편성된 운영비 지원금액 반영 지원기관 수: 제6차 장애인정책종합계획에 따른 장애친화 산부인과 운영 의료기관 지정 목표 기관 수 적용 지원기간: 10년 적용

③피규제 이외 일반국민 :

☐ 편익

(정성)영향집단명	장애친화 산부인과를 이용하는 여성장애인
활동제목	이용만족도 및 건강권 제고
편익항목	이용만족도 및 건강권 제고
일시적/반복적	반복적
근거설명	장애친화 산부인과를 이용하는 여성장애인의 경우 - 전용웹사이트를 통해 예약 및 상담서비스를 제공받을 수 있어 편의가 증진될 것으로 판단됨 - 내원시부터 필요한 경우 이동보조 및 동행서비스를 제공받음으로써 안전성과 이동성이 확보되어 만족도 제고 기대 - 진료접수부터 진료 종료시까지 장애친화 산부인과 코디네이터의 지원을 받아 원스탑 의료서비스를 제공함으로써 진료시간이 줄어들고 통합적인 서비스를 제공받음에 따라 진료만족도가 높아질 것으로 보임 - 장애친화 산부인과 운영 의료기관은 여성 장애인에게 다른 기관의 서비스(복지, 의료 등)가 필요하다고 판단되는 경우 해당 기관에 연계하여 서비스를 제공받을 수 있도록 하고 있으므로 여성장애인에게 맞춤형 보건복지서비스 제공에 따른 만족도가 제고될 것으로 보임

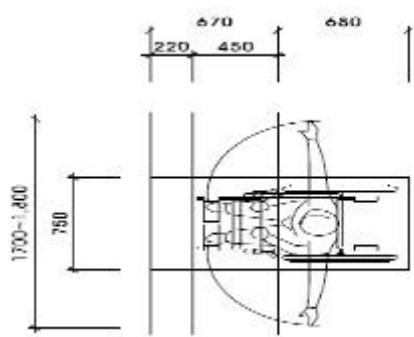
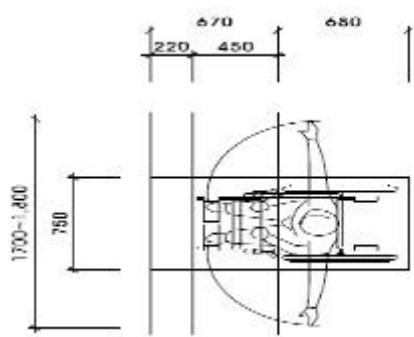
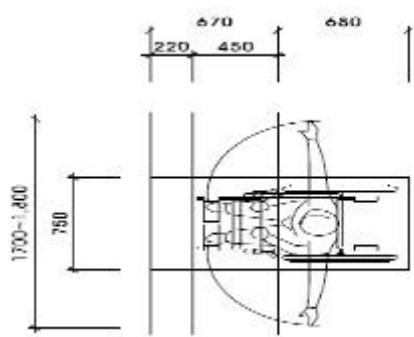
< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	장애인 건강검진기관 지정기준 정비		
	2.규제조문	별표 1		
	3.위임법령	장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 제7조		
	4.유형	강화	5.입법예고	~
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ (개요) 장애인과 비장애인의 건강 격차를 줄이고 예방 중심의 건강관리체계 확립을 위해 장애인의 건강검진을 제고 필요 ○ (추진배경) 장애인 건강검진기관 지정기준 중 사업 지침으로 규정하던 장애인 탈의실 설치 기준과 장비기준을 법령에 명시하여 통일성과 안정성 도모 ○ (정부개입 필요성) 전체 장애인(265만 명) 중 휠체어 이용 장애인(중증지체장애인으로 한정)은 28만 명으로 일반 탈의실 이용에 제약이 있으며, 시청각 장애인, 뇌병변 장애인 등은 음성을 이용한 의사소통이 어려운 상황임. 장애인 건강검진기관이 장애인용 탈의실을 설치하도록 하고 대화용장치, 점자프린터 등 장애인을 위한 편의장비와 검진장비를 구비토록 하여 장애 정도와 유형에 관계없이 건강검진을 받을 수 있는 여건을 조성할 필요가 있음		
	7.규제내용	장애인 탈의실 설치기준 - 검진 경로상에 설치하며 출입문은 여닫이 문으로 하고 휠체어 유효폭을 확보하여야 함 - 휠체어의 회전 공간을 확보하여야 하며 누워서 탈의할 수 있는 평상 등을 비치하고 사생활 보호를 위한 커튼 등을 설치하여야 함 - 바닥은 높이 차이가 없어야 하고 미끄러지지 않는 재질을 사용하여 함 - 손잡이 및 접자표지판을 장애인 등 편의법의 세부기준에 맞게 설치하여야 하며 장애인이 눕거나 앉은 상태에서 이용할 수 있는 수납공간을 설치하여야 함 - 비상경보 설비와 비상호출장치를 설치하여야 함 장비기준 X-ray, 유방촬영기기, 산부인과 진료대, 전산화단층 촬영장치는 좌우 회전과 이동이 가능하여야 하며, 휠체어의 이동과 회전이 가능한 공간을 확보하여야 함 휠체어 체중계, 장애특화 신장계, 특수휠체어 등 장애인 건강검진에 필요한 장비는 보건복지부장관이 따로 정함		
	8.피규제집단 및 이해관계자	건강검진기본법에 따라 건강검진기관으로 지정받은 의료기관 21,161개소		

		장애인 복지법에 따라 등록한 장애인 265만 명 중 건강검진대상자				
		유 형		인원수 또는 규모		
		피규제자	건강검진기본법에 따라 건강검진기관으로 지정받은 의료기관	21,161개소		
		이해관계자	장애인복지법에 따른 등록 장애인 중 건강검진기본법에 따른 국가건강검진대상자	256만 명		
	9.도입목표 및 기대효과	도입목표: 장애 정도와 유형에 관계없이 안전하고 편안하게 건강검진 을 받을 수 있는 여건 조성 기대효과: 장애인 탈의실 기준을 신설함으로써 휠체어를 이용하는 장 애인의 검진 편의 제고				
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용	
		피규제자				
		피규제자 이외				
		정성분석				
		주요내용				
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가	중기영향평가		
기타	12.규제일몰제	대분류	소분류			
		일몰설정 예외기준	1. 국제조약 등에 따라 동일하게 적용 되어야 하는 규제	미해당		
			2. 국가의 질서 유지 및 국민생명 · 안전과 직접 관련된 규제	미해당		
			3. 사회통념상 보편적으로 통용되는 규범적 성격의 규제	미해당		
		경제규제 여부기준	4. 국민과 기업의 경제활동에 대한 규제	미해당		
			5. 경제활동에 직접영향을 주는 규제	미해당		
		일몰설정 세부기준	6. 피규제자의 규제부담이 매우 큰 규제	미해당		
			7. 한시적 목적을 위한 규제이거나 주기적인 검토가 필요한 규제	미해당		
		일몰설정여부		일몰조문		연장여부
		미설정				
		일몰유형		일몰설정기간		일몰주기

	13.우선허용 · 사후 규제 적용여부	해당없음			
	14.비용감축제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
		적용	0	0	0
	15.규제정비 계획	해당없음 해당없음			

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안						
[별표 1] <u>장애인 건강검진기관의 지정</u> <u>기준</u>(제2조제1항 관련) 1. 대상기관 가. 「건강검진기본법」에 따른 <u>일반검진기관 및 암검진기관</u>으로 지정받은 의료기관 나. 「건강검진기본법」에 따른 <u>구강검진기관</u>으로 지정받은 의료기관 2. ~ 3. (생략) 4. <신설>	[별표 1] <u>장애인 건강검진기관의 지정</u> <u>기준</u>(제2조제1항 관련) 1. 대상기관 가. 「건강검진기본법」에 따른 <u>일반검진기관, 암검진기관, 구강검진기관</u>으로 지정받은 의료기관 나. <삭제> 2. ~ 3. (현행과 같음) 4. 장애인 탈의실 설치기준 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">가. 설치장소</td><td>건강검진 경로상 장애인의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다.</td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">나. 출입문</td><td> (1) 출입문의 형태는 (자동)미닫이문 또는 여닫이문으로 한다. (2) 출입문은 휠체어 통과 유효폭을 0.9미터 이상 확보하여야 한다. (3) 출입문에 관한 기타 세부기준은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 별표 1 제6호에 따른다. </td></tr> <tr> <td style="text-align: center;">다. 구조</td><td> (1) 탈의실 내부는 휠체어가 회전할 수 있는 활동공간 및 손이 도달 가능한 1.8미터×1.8미터 이상 공간을 확보(공간이 충분하지 않을 경우 최소 1.4미터×1.4미터 확보)하여야 한다.  (2) 누워서 탈의할 수 있도록 탈의실 내 침대나 평상을 비치하거나 진료실 등 침대를 활용할 수 있도록 하여야 한다. </td></tr> </table>	가. 설치장소	건강검진 경로상 장애인의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다.	나. 출입문	(1) 출입문의 형태는 (자동)미닫이문 또는 여닫이문으로 한다. (2) 출입문은 휠체어 통과 유효폭을 0.9미터 이상 확보하여야 한다. (3) 출입문에 관한 기타 세부기준은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 별표 1 제6호에 따른다.	다. 구조	(1) 탈의실 내부는 휠체어가 회전할 수 있는 활동공간 및 손이 도달 가능한 1.8미터×1.8미터 이상 공간을 확보(공간이 충분하지 않을 경우 최소 1.4미터×1.4미터 확보)하여야 한다.  (2) 누워서 탈의할 수 있도록 탈의실 내 침대나 평상을 비치하거나 진료실 등 침대를 활용할 수 있도록 하여야 한다.
가. 설치장소	건강검진 경로상 장애인의 접근이 가능한 통로에 연결하여 설치하여야 한다.						
나. 출입문	(1) 출입문의 형태는 (자동)미닫이문 또는 여닫이문으로 한다. (2) 출입문은 휠체어 통과 유효폭을 0.9미터 이상 확보하여야 한다. (3) 출입문에 관한 기타 세부기준은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 별표 1 제6호에 따른다.						
다. 구조	(1) 탈의실 내부는 휠체어가 회전할 수 있는 활동공간 및 손이 도달 가능한 1.8미터×1.8미터 이상 공간을 확보(공간이 충분하지 않을 경우 최소 1.4미터×1.4미터 확보)하여야 한다.  (2) 누워서 탈의할 수 있도록 탈의실 내 침대나 평상을 비치하거나 진료실 등 침대를 활용할 수 있도록 하여야 한다.						

현행	개정안	
		(3) 탈의실 내에서 옷갈아 입는 사람의 사생활을 보호하기 위하여 출입문이 열렸을 때 직접적으로 내부가 보이지 않도록 커튼(레일 설치)을 설치한다.
	라. 바닥	(1) 탈의실 바닥면에는 높이 차이를 두어서는 아니된다. (2) 바닥표면은 미끄러지지 아니하는 재질로 평탄하게 마감하여야 한다.
	마. 손잡이 및 점자표지판	(1) 장애인등이 신체일부를 지지할 수 있도록 수평 또는 수직손잡이를 설치하여야 한다. (2) 손잡이에 관한 기타 세부기준은 「장애인·노인·임산부 등의 편의증진 보장에 관한 법률 시행규칙」 별표 1 제7호다목의 손잡이에 관한 규정을 적용한다. (3) 출입구 벽면 1.5미터 높이에는 남자용과 여자용 탈의실을 인식할 수 있는 점자 표지판을 부착하여야 한다. 단, 시각장애인이 위치를 쉽게 알 수 있도록 하기 위하여 안내표시와 함께 음성 유도장치를 설치할 수 있다. (4) 탈의실 입구에 점자 배치도를 게시하여야 한다.
	바. 수납공간	(1) 탈의실의 수납공간의 높이는 휠체어 사용자가 이용할 수 있도록 바닥면으로부터 0.4미터 이상 1.2미터 이하로 설치하여야 하며, 그 하부는 무릎 및 휠체어의 발판이 들어갈 수 있도록 하여야 한다. (2) 수납장의 번호를 인식할 수 있도록 장애인용 수납장의 전면에 점자를 표시하여야 한다. (3) 수납장의 문은 쉽게 열고 닫을 수 있도록 미닫이(슬라이딩)로 설치할 수 있다. (4) 수납장은 휠체어 접근 시 내부의 물건을 꺼내기가 용이하도록 슬라이딩 방식(레일이 달린 서랍식)으로 설치할 수 있으며, 서랍이 완전히 빠지지 않도록 안전장치를 고려한다. (5) 수납장의 문 및 서랍에는 반드시 도어댐퍼를 설치하여야 하고, 문 모서리에 고무 등의 부드러운 재질을 부착하여 손손임을 방지하도록 한다.
	사. 비상경보설비	시각장애인용 비상벨(중앙 방송 시스템으로 탈의실 내 스피커로 경고음이 들리는 경우 허용 가능)과 청각장애인을 위한 점멸형태의 비상경보등을 함께 설치하여야 한다.
	아. 비상호출장치	탈의실 내에서의 비상사태에 대비하여 비상용벨은 수납장 가까운 곳에 바닥면으로부터 0.6미터와 0.9미터 사이의 높이에 설치하되, 바닥면으로부터 0.2미터 내외의 높이에서도 이용이 가능하도록 하여야 한다.
5. <신 설>	5. 장비기준	
	가. X-ray 촬영장비, 유방촬영기기, 산부인과 진료대 및 전산화단층촬영장치는	

현 행	개 정 안
4. 운영기준 가.~다. (생 략) 라. 건강검진 안내·예약 등을 위한 웹사이트를 운영하여야 하며, 웹사이트는 「국가정보화 기본법」에 따른 웹접근성 품질인증을 받도록 노력하여야 한다.	<u>상하 또는 좌우 회전 및 이동이 가능한 유니버설(보행이 불편한 어린이, 노약자, 장애인 등을 포함한 모든 사람이 특정 시설이나 장소의 이동·접근 이용시에 불편없이 사용할 수 있도록 한 생활환경) 건강검진장비로 해당 기구를 기준으로 휠체어 이동 및 회전이 가능한 공간을 확보하여야 한다.</u> <u>나. 휠체어 체중계, 장애특화 신장계, 특수휠체어 등 장애인 건강검진에 필요한 장비는 보건복지부장관이 따로 정한다.</u> 6. 운영기준 가.~다. (현행과 같음) 라. 건강검진 안내·예약 등을 위한 웹사이트를 운영하여야 하며, 웹사이트는 「<u>지능정보화 기본법</u>」에 따른 <u>정보통신 접근성</u> 품질인증을 받도록 노력하여야 한다.

I. 규제 의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- (개요) 장애인의 건강검진 접근성을 보장하여 장애인과 비장애인 간 수검률 격차 해소, 건강위험요인과 질병 조기발견 치료를 통해 장애인 건강한 삶 도모
- (추진배경) 장애유형과 정도에 관계없이 장애인이 안전하고 편안하게 검진기관을 이용할 수 있는 여건 조성 필요
 - 전체 장애인 265만 명 중 휠체어 이용 장애인은 28만 명*으로 의료기관에서 환복 시 일반 탈의실 이용에 제약이 있음
 - * 강검진기본법에 따라 국가검진대상이 되는 19세 이상 중증 지체장애인으로 한정
 - 장애유형에 따라 일반 장비 이용하여 검사(체중, 신장 측정, X-ray 촬영 등)하는데 제약을 받거나 의사소통이 어려운 상황 발생

<2022년 등록장애인 현황>

장애 유형별	2022년								
	총계			심한 장애			심하지 않은 장애		
	소계	남자	여자	소계	남자	여자	소계	남자	여자
합계	2,652,860	1,534,655	1,118,205	983,928	586,421	397,507	1,668,932	948,234	720,698
지체	1,176,291	683,183	493,108	228,241	149,627	78,614	948,050	533,556	414,494
시각	250,767	148,909	101,858	46,427	23,621	22,806	204,340	125,288	79,052
청각	425,224	223,500	201,724	88,668	46,712	41,956	336,556	176,788	159,768
언어	23,349	16,581	6,768	11,619	8,184	3,435	11,730	8,397	3,333
지적	225,708	135,959	89,749	225,708	135,959	89,749	0	0	0
뇌병변	245,477	141,222	104,255	142,271	77,212	65,059	103,206	64,010	39,196
자폐성	37,603	31,324	6,279	37,603	31,324	6,279	0	0	0
정신	104,424	52,921	51,503	103,680	52,464	51,216	744	457	287
신장	105,842	62,955	42,887	79,225	47,389	31,836	26,617	15,566	11,051
심장	5,078	3,281	1,797	3,873	2,452	1,421	1,205	829	376
호흡기	11,451	8,433	3,018	10,981	8,147	2,834	470	286	184
간	15,066	10,507	4,559	722	517	205	14,344	9,990	4,354
안면	2,725	1,596	1,129	1,386	790	596	1,339	806	533
장루·요루	16,779	10,436	6,343	1,610	999	611	15,169	9,437	5,732
뇌전증	7,076	3,848	3,228	1,914	1,024	890	5,162	2,824	2,338

<2022년 기준 국가건강검진 대상 장애인 현황>

구분	인원	비고
합계	2,558,108	
지체	1,172,599	이동 제약, 일반검진장비 제약
시각	248,307	이동 제약, 의사소통 제약
청각	421,034	의사소통 제약
언어	18,079	의사소통 제약
지적	180,971	의사소통 제약
뇌병변	234,905	의사소통 제약
자폐성	15,407	
정신	104,364	
신장	105,591	
심장	4,762	
호흡기	11,406	
간	14,644	
안면	2,686	
장루, 요루	16,591	
뇌전증	6,762	

- (정부개입 필요성) 장애인과 비장애인의 건강격차를 줄이고 장애인의 건강권 보장을 위해 장애인의 건강검진 수검률을 높이고 의료기관의 접근성을 제고할 필요가 있음
- 장애인은 비장애인에 비해 건강검진 수검률은 10% 이상 낮으며, 유질환자 비율은 2배, 평균진료비는 4배, 입원일수는 10배 높은 것으로 확인됨
 - 건강검진 완수율을 볼 때 장애인은 비장애인보다 7% 낮았는데 장애에 따른 검사 불가능이 주요 원인이었음(일반인의 경우 검사 미희망이 주요 원인)
 - 장애인복지법에 따라 실시되는 2020년 장애인 실태조사 결과 응답자의 18.4%가 이동 불편으로 건강검진을 포기했다고 답변하여 의료기관 접근성을 제고할 대책이 필요한 것으로 분석
 - 따라서, 장애인 건강검진기관 지정기준 중 편의시설(탈의실)을 확충하고 장애친화 장비목록을 제시하여 장애인의 편의와 수검률과 검진 완수율을 제고하고자 함

<장애인/비장애인 일반건강검진 수검률 현황>

구분	2017	2018	2019	2020
장애인	64.9%	63.7%	64.6%	57.9%
비장애인	74.9%	76.6%	74.0%	67.8%
수검률 격차	10.0%	12.9%	9.4%	9.9%

*출처: 2020년 장애인건강보건통계(국립재활원)

<2020년 장애인/비장애인 건강 격차>

구분	유질환자 비율	우울	치매	평균 진료비	연평균 입내원일수	입원 일수
장애인	47.8%	13.1%	13%	657만원	54.9일	21.5일
비장애인	23.5%	4.4%	1.7%	160만원	17.2일	2.2일
건강 격차	2배	3배	7배	4배	3.2배	10배

*출처: 2020년 장애인건강보건통계(국립재활원)

<장애인/비장애인 건강검진 완수율>

비장애인	장애인 전체	지적	시각	뇌병변	자폐	청각	지체
97.6%	90.5%	86.5%	88.5%	89.3%	91.7%	94.8%	95.3%

*출처: 장애친화 건강검진사업 확산 및 검진수가 적용방안 연구(2022, 서울대)

<비장애인 대비 장애인 건강검진 투입비용 분석>

구분	검진시간	검진인력	전체 투입비용
비장애인	1	1	1
장애인	1.7	1.95	3.315

*출처: 장애친화 건강검진사업 확산 및 검진수가 적용방안 연구(2022, 서울대)

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

o 규제대안의 내용

현행유지안	대안명	장애인 건강검진기관 지정기준 유지
	내용	장애인 탈의실과 장비기준을 사업 지침에 명시
규제대안1	대안명	장애인 건강검진기관 지정기준 보완
	내용	장애인 탈의실과 장비기준을 법령에 명시
규제대안2	대안명	현행 법령에서 정한 지정기준을 충족하는 경우 장애인 건강검진기관으로 지정
	내용	장애인 탈의실과 장비기준 삭제

o 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	법령 개정 없이 사업 지침으로 탈의실 기준과 장비기준 운용 가능	법 위반 논란에 따른 집행력 저하 *현행법에서는 부령으로 장애인 건강검진기관 지정기준을 정하도록 명시
규제대안1	법 위반 논란 해소, 사업의 안정적 운영 가능	법령에 기준을 명시함으로써 기술발전, 이해당사자 요구 사항 등을 즉시 반영하는데 한계
규제대안2	장애인 건강검진기관의 재정적 부담 경감	일반 탈의실을 이용할 수 없는 장애인의 경우 불편 가중 거동이 어렵거나 의사소통에 장애가 있는 장애인의 경우 검진률과 검진완수율 저조

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	일시 · 장소 · 방법	제시의견	조치결과

③ 대안의 선택 및 근거

- 장애인 건강검진기관 지정 사업은 장애인이 장애 유형과 정도에 관계없이 안전하게 건강검진을 받을 수 있도록 하려는 것임
- 장애인 탈의실이 설치하여 일반 탈의실을 이용할 수 없는 휠체어 이용자(중증지체장애인 28만 명)의 권리를 보장하고
- 휠체어체중계, 장애친화 신장계, 점자프린터, 대화용장치, 화면확대기 등 장비를 갖추도록 하여 검진 완수율을 높이고 건강검

진률을 제고할 필요가 있음

- 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 제7조제6항에는 장애인 건강검진기관 지정기준을 부령으로 정하도록 하고 있으므로 사업 지침에 규정하여 운영하던 탈의실과 장비 기준을 법령에 규정할 필요가 있음

3. 규제목표

- 장애인 건강검진기관이 장애인 탈의실과 장애친화 장비를 갖추도록 하여 장애인의 이용 편의와 검진률 제고

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 장애인 건강검진기관 지정기준 중 사업지침에 명시하여 운영하던 탈의실과 장비기준을 법령에 규정하는 것으로 의료기관은 실질적인 부담은 없음
- 탈의실 설치기준은 장애인등 편의법에 따른 편의시설 설치기준을 고려하여 휠체어를 이용하는 중증장애인을 대상으로 하여 정함
- 장비(9종)는 장애인 검진 또는 의사소통에 필요한 장비를 전문가 등의 의견 수렴을 거쳐 반영함
- 장애인 건강검진기관으로 지정된 의료기관에 대해서는 지정기준 충족에 필요한 예산(1개소당 117백만원)을 지원하고
- 중증 장애인 1명당 검진가산수가(50,350원)을 지급하여 탈의실과 장비 구매에 따른 경제적 부담을 최소화 하였음

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가		
기술	경쟁	중기

o 영향평가

- 기술규제영향평가

해당없음

- 경쟁영향평가

해당없음

경쟁영향평가 점검항목	해당 여부
(A) 사업자의 수 또는 범위 제한	없음
(B) 사업자의 경쟁능력 제한	없음
(C) 사업자의 경쟁유인 감소	없음
(D) 소비자에게 제공되는 선택과 정보의 제한	없음

- 중기영향평가

해당없음

- 규제 차등화 예비분석 결과표

① 규제 영역		해당없음
② 규제 방식		해당없음
③ 예비분석모델		해당없음
	판단 근거	해당없음
④ 대상 업종		해당없음
⑤ 예비분석내용		해당없음
⑥ 차등화적용 여부		해당없음

○ 기타 고려사항

- 고용친화적 규제설계

해당없음

- 시장유인적 규제설계

해당없음

- 일몰설정 여부

해당없음

- 우선허용·사후규제 적용 여부
해당없음

분류	적용여부	적용내용/미 적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트		해당없음
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

해당없음

○ 타법사례

- 장애인을 대상으로 하는 사업의 경우 개별법마다 편의시설 설치기준 등 지정기준을 따로 정하여 운영하고 있음

발달재활서비스 제공기관의 지정기준 (장애아동복지법시행규칙 제8조제1항 관련)

1. 시설기준

가. 발달재활서비스 제공기관의 위치

- 1) 발달재활서비스에 대한 수요, 발달재활서비스 제공기관 분포의 적정성, 교통편의 등 시설에 대한 접근성을 고려하여 적절한 곳에 위치할 것
- 2) 장애아동의 안전이나 보건·위생의 측면을 고려하여 쾌적한 환경을 유지할 수 있는 곳에 위치할 것

나. 시설의 구조 및 설비

- 1) 진단검사 및 발달재활서비스를 제공하기 위한 독립된 공간을 갖출 것
- 2) 각 발달재활서비스 제공 공간은 그 공간에서 제공하는 발달재활서비스에 참여하는 사람(발달재활서비스 제공 인력을 포함한다) 1인당 3.3제곱미터 이상의 면적을 확보할 것
- 3) 전문적인 발달재활서비스를 제공하는 데에 적합한 구조와 필요한 설비를 갖출 것
- 4) 사무와 행정 처리를 위한 별도의 공간을 갖출 것
- 5) 장애아동이 발달재활서비스를 받는 동안 부모가 대기할 수 있는 공간을 갖출 것
- 6) 삭제 <2015.12.31.>

다. 소방시설 등: 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제9조제1항에 따라 소방청장이 정하여 고시하는 화재안전기준에 따라 다음의 시설을 갖출 것

- 1) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표

- 1 제1호가목1)의 소화기를 갖추는 것. 이 경우 발달재활서비스 제공기관의 바닥면적 합계가 300제곱미터 미만인 경우에는 구획된 실마다 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제1호가목 1)의 소화기를 갖추는 것
- 2) 발달재활서비스 제공기관의 바닥면적 합계가 600제곱미터 이상인 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제1호가목1)에 따른 스프링클러설비를 설치하고, 300제곱미터 이상 600제곱미터 미만인 경우에는 같은 목 2)에 따른 간이스프링클러설비(캐비닛형 간이스프링클러설비를 포함한다)를 설치할 것
- 3) 발달재활서비스 제공기관의 바닥면적 합계가 400제곱미터 이상인 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제2호가목에 따른 자동화재탐지설비를 설치하고, 400제곱미터 미만인 경우에는 같은 호 가목에 따른 단독경보형 감지기 또는 나목에 따른 비상경보설비를 설치할 것
- 4) 가스시설이 설치된 경우에는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제2호자목에 따른 가스누설경보기를 설치할 것
- 5) 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제3호가목에 따른 피난기구 및 다목에 따른 유도등을 갖추되, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 1 제3호가목에 따른 피난기구를 갖추는 경우에는 소방청장이 정하여 고시하는 「피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)」 별표 1 제1호에 따른 노유자시설의 적응성 기준에 따라 갖추는 것
- 6) 발달재활서비스 제공기관 내부의 천장 및 벽체의 마감재료는 불연재료 또는 준불연재료로 설치하고, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제12조제1항에 따른 방염대상물품은 방염성능이 있는 것으로 설치할 것

라. 편의시설 및 기타 설비 기준

- 1) 출입구, 문, 복도 등 매개 시설 및 내부 시설은 휠체어의 접근·이동이 가능하도록 할 것
- 2) 2층 이상에 위치한 발달재활서비스 제공기관은 승강기, 휠체어리프트 또는 경사로 중 하나를 설치할 것
- 3) 나목2)에 따른 각 발달재활서비스 제공 공간 내부를 볼 수 있도록 해당 공간을 투명창으로 설치하거나 해당 공간 안에 폐쇄회로 텔레비전을 설치할 것

마. 가목부터 라목까지의 규정에 따른 발달재활서비스 제공기관의 시설기준 설치에 필요한 구체적 기준은 보건복지부장관이 정한다.

바. 「장애인복지법」 제59조제2항 및 같은 법 시행규칙 제43조제1항에 따라 신고된 장애인 재활치료시설을 운영하는 자가 제8조에 따라 발달재활서비스 제공기관 지정 신청을 하는 경우(발달재활서비스 제공기관으로 지정되어 2015년 12월 31일 당시 발달재활서비스 제공기관으로 운영되고 있는 장애인 재활치료시설인 경우를 포함한다) 가목부터 마목까지의 규정에 따른 시설기준을 갖춘 것으로 본다.

2. 인력기준

가. 배치기준

- 1) 발달재활서비스 제공기관의 장 1명을 배치할 것
- 2) 발달재활서비스를 적절하게 제공할 수 있도록 발달재활서비스 제공 인력 1명 이상을 배치할 것

나. 발달재활서비스 제공기관의 장의 자격기준: 다음의 어느 하나에 해당하는 사람일 것. 다만, 발달재활서비스 제공기관(발달재활서비스 외에 다른 장애인복지 관련 사업도 수행하는 기관으로 한정한다)의 장이 발달재활서비스 제공 인력 중 다음 1)부터 4)까지의 어느 하나에 해당하는 자격기준을 갖춘 사람을 발달재활서비스 관리책임자로 지정하는 경우에는 발달재활서비스 제공기관의 장은 그 자격기준을 갖춘 것으로 본다.

- 1) 사회복지사·특수학교교사·치료사 등 장애인재활 관련 자격증을 취득한 사람
- 2) 「고등교육법」에 따른 전문학사학위 이상의 학위를 취득한 사람(법령에 따라 이와 같은 수준 이상의 학력이 있다고 인정되는 사람을 포함한다)으로서 장애인복지 분야에서 5년 이상 근무한 경력(학위 취득 또는 학력 인정 전의 경력을 포함한다)이 있는 사람. 다만, 학사 이상의 학위를 취득한 사람은 초과 이수한 수업연한을 경력으로 인정하되, 「독학에 의한 학위취득에 관한 법률」에 따른 학사학위 등 수업연한이 없는 학사학위를 취득한 사람의 경우에는 2년을 경력으로 인정한다.
- 3) 「고등교육법」에 따른 대학에서 장애인복지 분야 전임강사 이상으로 재직할 경력에 있는 사람
- 4) 그 밖에 외국에서 취득한 관련 자격으로 위와 같은 수준 이상의 자격이 있다고 보건복지부장관이 인정하는 사람

다. 발달재활서비스 제공 인력의 자격기준: 다음의 어느 하나에 해당하는 사람일 것

- 1) 보건복지부장관이 정하여 고시하는 발달재활서비스 관련 분야의 국가자격

증 또는 국가공인자격증을 소지한 사람

- 2) 「고등교육법」 제2조에 따른 학교 또는 「학점인정 등에 관한 법률」 제3조제1항에 따라 평가인정을 받은 학습과정을 설치·운영하는 교육훈련기관에서 보건복지부장관이 정하여 고시하는 발달재활서비스 관련 과목 중 14과목 이상(42학점 이상을 말한다)을 이수한 사람
- 3) 「고등교육법」 제29조의2에 따른 대학원에서 보건복지부장관이 정하여 고시하는 발달재활서비스 관련 과목 중 7과목 이상(21학점 이상을 말한다)을 이수한 사람

3. 발달재활서비스 기준

가. 발달재활서비스의 내용 및 가격

- 1) 언어·청능(聽能), 미술·음악, 행동·놀이·심리, 감각·운동 등을 통하여 장애아동의 재활 및 발달에 도움을 주는 서비스일 것
- 2) 발달재활서비스의 제공 가격이 관련 민간시장의 상황, 발달재활서비스의 내용 및 전문성 등을 종합적으로 고려하였을 때 적절한 수준일 것

나. 발달재활서비스의 품질

- 1) 발달재활서비스 제공 인력의 자격 및 임상경험 등이 양질의 서비스를 제공할 수 있는 수준일 것
- 2) 과거 관련 사업 경험이 풍부하여 발달재활서비스 제공 관련 전문성이 축적되어 있을 것
- 3) 과거 관련 사업 수행과 관련하여 서비스계약의 불이행 또는 불성실한 이행, 서비스 품질에 따른 이용자 불만 민원이 다수 발생하는 등의 사례가 없었을 것

주거약자용 주택의 편의시설 설치기준(주거약자법 시행령 제4조 관련)

1. 출입문 손잡이

가. 주거약자에게 임대할 목적으로 건설하는 주거약자용 주택의 경우 출입문 손잡이의 중앙지점이 바닥면으로부터 0.8미터와 0.9미터 사이에 위치하도록 설치해야 한다.

나. 손잡이의 형태는 레버형이나 수평 또는 수직막대형 등 잡기 쉽고 조작이 쉬운 것으로 설치해야 한다.

2. 현관

가. 동작감지센서가 부착된 등(燈)을 설치해야 한다.

나. 현관 출입구 측면에 바닥면에서 75센티미터에서 85센티미터 사이의 높이에 수직·수평 손잡이를 설치해야 한다.

3. 거실

가. 주거약자가 지체장애인이거나 그 밖에 휠체어를 사용하는 사람인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우에는 바닥면에서 1.2미터 내외의 높이에 현관 바깥을 볼 수 있는 비디오폰을 적절한 위치에 설치해야 한다.

나. 주거약자가 청각장애인인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우에는 거실의 조명 밝기는 600 ~ 900룩스(lux)로 한다.

4. 부엌(주거약자용 주택을 사용하는 주거약자가 지체장애인이거나 그 밖에 휠체어를 사용하는 사람인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우로 한정한다)

가. 좌식 싱크대를 설치해야 한다.

나. 취사용 가스밸브는 바닥면에서 1.2미터 높이 내외로 설치해야 한다.

5. 침실: 해당 주거약자용 주택을 사용하는 주거약자가 청각장애인인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이 있는 경우 조명 밝기가 300 ~ 400룩스(lux)로 한다.

6. 욕실

가. 주거약자에게 임대할 목적으로 건설하는 주거약자용 주택의 경우 다음의 요건을 모두 충족해야 한다.

1) 욕실 출입구에 동작감지센서가 부착된 등을 설치할 것

2) 욕조 높이는 욕실 바닥에서 45센티미터 이하로 할 것

3) 위·아래로 이동이 가능한 샤워기를 설치할 것

4) 욕실 출입문은 밖여닫이, 미닫이 또는 미세기문(겹치게 여닫는 문)으로 설치할 것

나. 해당 주거약자용 주택을 사용하는 주거약자가 지체장애인이거나 그 밖에 휠체어를 사용하는 사람인 경우로서 해당 주거약자 또는 주거약자 세대주의 신청이

있는 경우 높낮이가 조절되는 세면기를 설치해야 한다.

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 장애인 건강검진기관 지정기준 보완>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2022	2023	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안 1 : 장애인 건강검진기관 지정기준 보완				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

- 정부 재정 지원을 통해 장애인 탈의실 설치와 장애친화 장비를 구매 부담을 최소화 하고 있어 준수 가능성 높음

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

- 장애인 건강검진기관 지정사업에 참여하는 의료기관을 지원하기 위해 전문기관에 위탁('23년 70백만원)하여 관리하고 있어 국가와 지자체의 행정 부담은 크지 않은 수준임

○ 재정적 집행가능성

- 2018년부터 장애인 건강검진기관으로 지정받은 의료기관에 대하여 재정적 지원을 하고 있음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

- 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 제정(2015.12월)
- 하위법령 제정안 마련을 위한 연구용역 등 시행('16.11월)
- 장애인 건강검진기관 제도안과 지정기준 등 마련, 전문가 자문회의 운영('17.3)
- 장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률 시행령 및 시행규칙 제정·시행(2017.12월)
- 2018년 이후 장애인 건강검진기관 22개소 지정(12개소 운영 개시)

운영기관	소재지	종별	지정연도	개소현황
서울의료원	서울 중랑구	종합병원	2018	2018.12.31
대청병원	대전 서구	종합병원	2018	2023.05.31
경기도의료원 수원병원	경기 수원시	종합병원	2018	2020.12.11
강원도원주의료원	강원 원주시	종합병원	2018	2019.08.19
경상북도안동의료원	경북 안동시	종합병원	2018	2019.03.19
마산의료원	경남 마산시	종합병원	2018	2020.01.09
양산부산대학교병원	경남 양산시	상급종합병원	2018	시설 개보수 중
중앙병원	제주도 제주시	종합병원	2018	시설 개보수 중
부산의료원	부산시 연제구	종합병원	2019	2022.12.14.
부산성모병원	부산시 남구	종합병원	2019	2020.08.31
인천의료원	인천시 동구	종합병원	2019	2022.04.25
진주고려병원	경남 진주시	종합병원	2019	시설 개보수 중
조은금강병원	경남 김해시	종합병원	2019	시설 개보수 중
서귀포의료원	제주 서귀포시	종합병원	2019	2021.01.06
국립재활원	서울 강북구	종합병원	2021	2022.04.25
연제일신병원	부산시 연제구	병원	2021	시설 개보수 중
경북권역재활병원	경북 경산시	병원	2021	2022.10.20.
좋은삼선병원	부산 사상구	종합병원	2022	준비중
청주의료원	충북 청주시	종합병원	2022	준비중
순천의료원	전남 순천시	종합병원	2022	준비중
안동병원	경북 안동시	종합병원	2022	준비중
밀양병원	경남 밀양시	종합병원	2022	준비중

2. 향후 평가계획

- 시설기준 적합성 확인(국민건강보험공단) 및 확인 대행기관(한국장애인개발원 등), 장애인 건강검진기관 관리운영 위탁기관(국립중앙의료원) 등을 통해 장애인 건강검진기관의 지정기준 준수 여

부를 주기적으로 평가·관리 시행

3. 규제 정비계획

해당없음

법령명	규제조문	규제 폐지·완화 내용	추진 일정
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

4. 종합결론

- 장애인 건강검진기관이 장애인 탈의실과 장애친화 건강검진 장비를 갖추도록 하여 장애인이 안전하게 건강검진을 받을 수 있는 환경이 조성될 것으로 기대
- 사업 참여 의료기관에 대한 재정 지원을 통해 규제에 따른 부담을 없애고 사업 참여도를 높일 수 있을 것으로 기대됨

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2022	2023	10	4.5	백만원, 현재가치

규제대안1 : 장애인 건강검진기관 지정기준 보완

영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민				
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계				
기업순비용			연간균등순비용	

정성분석 내용 및 기타 참고사항

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 장애인 건강검진기관 지정기준 보완>

①피규제 기업소상공인 :

☐ 직접비용

(정량)영향집단명	장애인 건강검진기관으로 지정받은 의료기관																																																													
활동제목	탈의실 설치비용																																																													
비용항목	설비																																																													
비용	0																																																													
일시적/반복적	일시적																																																													
산식	탈의실 면적 X 횡수 X 개보수 단가 X 의료기관 수(29.45*1회*2,461,000원*100개소)																																																													
근거설명	탈의실 면적: 장애인 건강검진센터로 지정받은 의료기관의 탈의실 평균 면적 적용 개보수 단가: 서울시 신축공사비 단가(4,923백만원)에 공공기관(문체부) 리모델링 단가 적용(신축공사비의 50%) 의료기관 수: 제6차 장애인정책종합계획(2023~2027)에 따른 장애인 건강검진기관 지정 목표 기관 수 적용 < 장애인 건강검진기관(5개소) 탈의실 및 공용면적 현황 > (단위 : m²) <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th><th>원주의료원</th><th>수원병원</th><th>부산의료원</th><th>서울의료원</th><th>인천의료원</th><th>평균</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>진찰실</td><td>67.83</td><td>72.62</td><td>74.94</td><td>68.98</td><td>74.88</td><td>71.85</td></tr> <tr> <td>탈의실(A)</td><td>33.72</td><td>23.47</td><td>29.97</td><td>27.66</td><td>32.45</td><td>29.45</td></tr> <tr> <td>주요 시설</td><td colspan="6"></td></tr> <tr> <td>검진대기실</td><td colspan="6">공용면적에 포함</td></tr> <tr> <td>임상검사실</td><td colspan="6">환자 이용공간이 아니므로 제외함</td></tr> <tr> <td>방사선촬영실</td><td>24.04</td><td>15.19</td><td>33.12</td><td>22.46</td><td>9.30</td><td>20.82</td></tr> <tr> <td>소계</td><td>125.59</td><td>111.28</td><td>138.03</td><td>119.1</td><td>116.63</td><td>122.13</td></tr> </tbody> </table>						구분	원주의료원	수원병원	부산의료원	서울의료원	인천의료원	평균	진찰실	67.83	72.62	74.94	68.98	74.88	71.85	탈의실(A)	33.72	23.47	29.97	27.66	32.45	29.45	주요 시설							검진대기실	공용면적에 포함						임상검사실	환자 이용공간이 아니므로 제외함						방사선촬영실	24.04	15.19	33.12	22.46	9.30	20.82	소계	125.59	111.28	138.03	119.1	116.63	122.13
구분	원주의료원	수원병원	부산의료원	서울의료원	인천의료원	평균																																																								
진찰실	67.83	72.62	74.94	68.98	74.88	71.85																																																								
탈의실(A)	33.72	23.47	29.97	27.66	32.45	29.45																																																								
주요 시설																																																														
검진대기실	공용면적에 포함																																																													
임상검사실	환자 이용공간이 아니므로 제외함																																																													
방사선촬영실	24.04	15.19	33.12	22.46	9.30	20.82																																																								
소계	125.59	111.28	138.03	119.1	116.63	122.13																																																								

〈 서울시 「2022년 공공건축물 건립 공사비 책정 가이드라인」 (의료
및 교육시설-병원) 〉

(단위 : 천원/㎡)

구분 규모(연면적)	신축	증축(수평)	증축(수직)	비고
10,000㎡ 미만	4,923	4,726	4,332	—
10,000㎡ ~ 30,000㎡	4,742	4,553	—	—
30,000㎡ ~ 50,000㎡	4,638	4,452	—	—
50,000㎡ 초과	4,605	4,383	—	—

〈 문체부 리모델링 사업비 가이드라인 〉

구분	유형	범위
1단계	내부 인테리어 수준	신축비용의 20 ~ 30%
2단계	외장, 내장 및 전기설비 공사	신축비용의 40 ~ 60%
3단계	외장, 내장의 구조변경 및 증축 수반수준	신축비용의 70 ~ 80% (수직 증축)
		신축비용의 90% (수평 증축)
기타	철거비	신축비용의 5 ~ 7%

② 피규제 일반국민 :

☐ 편익

(정성)영향집단명	장애인 복지법에 따른 등록 장애인 중 국가검진 대상자
활동제 목	이용만족도 및 수검률 제고
편익항목	이용만족도 및 건강권 제고
일시적/반복적	반복적
근거설명	휠체어를 탄 상태에서 건강검진을 받을 수 있어 안전성과 검진 만족도가 제고될 것으로 기대 장애인 탈의실과 의사소통 지원 장비 활용을 통해 장애인 검진의 효율성 제고

③ 정부 :

☐ 비용

(정량)영향집단명	장애인 건강검진기관으로 지정받은 의료기관
활동제 목	시설장비비 지원

비용항목	설비
비용	0
일시적/반복적	일시적
산식	지원단가(원) X 지원 횟수 X 장애인 건강검진기관 수 (117,000,000원*1회*100개소)
근거설명	지원단가: 2023년 정부 예산서상 지원단가 적용 장애인 건강검진기관 수: 제6차 장애인정책종합계획 (2023~2027)에 따른 장애인 건강검진기관 지정 목표 기관 수 적용